Договор на размещение товаров на Платформе Ozon (СНГ)

Содержание

1. Предмет договора, его заключение, изменение, расторжение

2. Продажа товара

3. Вознаграждение, отчётные документы и оплата

РАЗДЕЛ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

РАЗДЕЛ «ПРОДАЖА СО СКЛАДА ПРОДАВЦА»

РАЗДЕЛ «ПРОДАЖА СО СКЛАДА OZON» (FBO)

РАЗДЕЛ «ВОЗВРАТ, ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ»

РАЗДЕЛ «УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ НА OZON СЕЛЕКТ»

РАЗДЕЛ «ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРОВ ПРОДАВЦА»

РАЗДЕЛ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

РАЗДЕЛ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

РАЗДЕЛ «ПАРТНЁРЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ»

РАЗДЕЛ «КАРТОЧКА ТОВАРА»

РАЗДЕЛ «ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ»

РАЗДЕЛ «ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СЕРВИСА»

РАЗДЕЛ «ОПРЕДЕЛЕНИЯ»

РАЗДЕЛ «ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ»

РАЗДЕЛ «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ»

РАЗДЕЛ «ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»

Редакция от 01.10.2026 г.

Эта редакция действует с 1 октября 2026 г. Мы заранее публикуем изменения в Договоре: если правила на этой странице ещё не вступили в силу, смотрите предыдущую версию.

Термины и определения, которые используются по тексту Договора, размещены в Разделе «Определения».

1. Предмет договора, его заключение, изменение, расторжение

1.1. Предмет Договора

Ozon обязуется оказывать, а Продавец обязуется принять и оплатить следующие услуги:

(а) оказывать Продавцу услуги по размещению товаров Продавца на Платформе с целью их последующей реализации;

(б) оказывать Продавцу услуги в соответствии с Приложениями к Договору, а Продавец обязуется оплачивать их.

Права и обязанности по сделкам, связанным с реализацией товаров Продавца и заключенным от его имени, возникают непосредственно у Продавца.

В рамках услуг по размещению товаров Продавца на Платформе Ozon в том числе оказывает следующие услуги:

(а) передача информации о заказах товаров Продавца и информационное обслуживание Клиентов;

(б) разработка, техническое обслуживание и администрирование ЛК Продавца.

Положения Договора применяются к Продавцу в том случае, если услуга, которую регламентируют соответствующие положения, доступна у Продавца в ЛК.

1.2. Заключение и срок действия Договора

Договор заключается путём направления Ozon текста Договора (оферты) с уведомлением об Активации и любыми последовавшими действиями Продавца в ЛК по выполнению условий Договора (акцепт) в течение 365 дней с даты Активации (срок для акцепта). Совершение потенциальным Продавцом любых действий в ЛК до Активации не считается акцептом. Сделки, совершённые Сторонами посредством действий в ЛК, признаются совершёнными в простой письменной форме с использованием простой электронной подписи. Все действия Продавца в ЛК в период времени, в течение которого Продавец успешно аутентифицирован в ЛК по Ozon ID, имеют юридическое значение. Договор признается заключённым в дату направления уведомления об Активации. Договор заключается на неопределённый срок и распространяет своё действие на отношения его Сторон, возникшие с даты регистрации Продавца на Платформе.

1.3. Отказ в Активации

Ozon вправе отказать в Активации, если потенциальный Продавец не прошел проверку благонадежности контрагентов Ozon, в том числе при совершении потенциальным Продавцом нарушений условий договоров, ранее заключенных с Ozon, а также в иных случаях. Если Ozon не уведомил об Активации, то Договор считается незаключённым, а потенциальный Продавец не

становится стороной Договора и не вправе требовать признания Договора заключённым со стороны Ozon.

Потенциальный Продавец имеет право оспорить отказ в Активации, предоставив доказательства отсутствия причин для отказа, а Ozon обязан рассмотреть оспаривание и предоставить мотивированный ответ в течение 7 календарных дней. В случае отсутствия оспаривания либо непредоставления доказательств, потенциальный Продавец не становится Продавцом и не вправе требовать признания Договора заключённым со стороны Ozon, а Ozon имеет право не рассматривать оспаривание отказа в Активации по аналогичным основаниям при отсутствии дополнительных доказательств и информации.

1.4. Изменение Договора

Ozon вправе в одностороннем порядке вносить в условия Договора изменения:

(а) не позднее 7 (семи) дней до вступления в силу – о всех изменениях, за исключением п. (б);

(б) не позднее 1 (одного) дня до вступления в силу:

- о любом улучшении положения Продавца, включая предоставление новых прав, льгот, скидок или расширение технического функционала Платформы;
- об уменьшении размеров вознаграждения или изменении порядка его определения, не влекущем увеличение;
- о добавлении или изменении услуг или технических возможностей Платформы без увеличения вознаграждения;
- о добавлении или изменении услуг или их стоимости, которые Продавец выбирает и подключает в ЛК самостоятельно;
- об изменении Списка запрещенных товаров в целях соблюдения требований законодательства, а также в целях защиты жизни и здоровья Клиентов или сотрудников Ozon;
- о приведении условий Договора в соответствие с изменениями требований законодательства
- о редакционных, технических, справочных или разъясняющих правках.

Продавец обязан регулярно отслеживать ЛК и электронную почту на предмет изменений в Договоре.

При несогласии с предлагаемыми изменениями в Договор Продавец обязан в течение 7 (семи) календарных дней с даты уведомления об изменениях направить Ozon запрос о расторжении Договора. В противном случае такие изменения с даты их вступления в силу считаются согласованными обеими Сторонами, подлежат применению к отношениям между ними и становятся неотъемлемой частью Договора.

1.5. Приостановление исполнения Договора Ozon

Ozon вправе в одностороннем порядке полностью либо частично приостановить оказание Услуг, уведомив об этом Продавца, если:

(а) показатели качества сервиса Продавца снижаются до критических показателей, определяемых Ozon;

(б) у Продавца имеется задолженность по оплате по Договору;

(в) состояние товара не соответствует Карточке товара или требованиям Договора, или товар имеет недостатки, несогласованные Сторонами;

(г) Продавец не соблюдает условия Договора или указания Ozon в отношении работы Платформы, а также нарушает права третьих лиц;

(д) Продавец не подключен к ЭДО в случаях, когда согласно условиям Договора, использование ЭДО является обязательным;

(е) по техническим или иным причинам.

1.6. Расторжение Договора

Любая Сторона может расторгнуть Договор во внесудебном порядке путём направления уведомления. Датой расторжения будет последний календарный день отчетного периода, следующего за отчетным периодом, в котором было направлено Уведомление.

Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае несогласия с изменениями в Договоре.

Ozon вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путём направления Уведомления:

(а) если любое из заверений оказывается недостоверным, недействительным, неточным или вводящим в заблуждение;

(б) если Продавец допускает существенные нарушения обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь: предоставление недостоверной информации о товаре, непредоставление информации по запросу Ozon или препятствие Ozon в проведении проверок товара и Карточек товара на предмет соответствия требованиям Договора или применимого законодательства, нарушение исключительных или иных прав третьих лиц, передача некачественного товара, товара, отличного от описания в Карточке товара, либо товара, являющегося по законодательству Страны Продавца или Страны назначения контрафактным, передача товара, отличного от заказанного Клиентом, продажа товара без его фактической отправки в адрес Клиента, нарушение платежных обязательств, неоднократный невывоз товаров в соответствии с условиями Договора, нарушение условий Раздела «Конфиденциальность и персональные данные», Раздела «Заверения и гарантии», ухудшение показателей качества сервиса Продавца до критического уровня; или

(в) в иных случаях, предусмотренных законодательством или Договором.

Продавец имеет право оспорить отказ Ozon от исполнения Договора, предоставив доказательства отсутствия нарушений либо достоверности, полноты Заверений об обстоятельствах, а Ozon обязан рассмотреть оспаривание в течение 7 календарных дней. Если Ozon предоставил мотивированный отказ на оспаривание, Ozon вправе не рассматривать последующие оспаривания по тем же основаниям.

Расторжение Договора осуществляется в следующем порядке:

(а) в дату Уведомления Ozon делает товар Продавца недоступным к продаже, приостанавливает выплату причитающихся Продавцу денежных средств и прекращает оказание услуг, за исключением:

- услуг по размещению, подготовке товара к вывозу, Утилизации и вывозу товара со Склада силами Ozon — до момента забора товара Продавцом или его Утилизации;
- услуг, связанных с возвратами Клиентов и исполнением принятых, но невыполненных до даты Уведомления заказов — до момента направления Продавцу Акта сверки;

(б) не позднее даты расторжения (либо в кратчайшие сроки при одностороннем отказе одной из Сторон) Ozon направляет Продавцу акт сверки, который Продавец обязан согласовать в течение 3 (трех) рабочих дней или направить свой вариант акта сверки, в противном случае акт сверки считается согласованным Сторонами.

Условия Договора после даты расторжения в той части, в которой это применимо, сохраняют свое действие до момента окончательного расчета между Сторонами.

Если после расторжения Договора Ozon получает возвраты от Клиентов, Ozon возвращает Клиентам уплаченные за товар денежные средства, однако не возвращает товар Продавцу. Стороны признают, что в таком случае у Ozon возникает право собственности на такой товар, и он может осуществить продажу такого товара от своего имени либо иным образом распорядиться им по своему усмотрению.

2. Продажа товара

2.1. Заключение сделок между Продавцом и Клиентом

Продавец и Клиент заключают сделку купли-продажи товара на основании Условий продажи товаров для физических лиц. Продавец исполняет обязательства по сделке с Клиентом, соблюдая требования Договора.

При заключении любой сделки купли-продажи товара между Продавцом и Клиентом посредством Платформы Продавец является непосредственным продавцом товара и несет все соответствующие права и обязанности продавца согласно законодательству Страны Продавца и Страны назначения и указывается в качестве продавца в договоре купли-продажи и иных любых документах, подтверждающих заключение, исполнение и (или) совершение расчетов между Продавцом и Клиентом.

2.2. Цена товара

Продавец самостоятельно определяет цену товара с учетом подлежащих оплате Продавцом налогов и сборов и указывает её в ЛК.

2.3. Порядок определения цены товара

Продавец поручает Ozon без дополнительного согласования с ним в целях увеличения продаж товаров Продавца предлагать Клиентам приобрести товар с увеличением цены в случаях реализации Продавцом:

- товаров с доставкой в кластеры региональных коэффициентов, отличающиеся от кластеров региональных коэффициентов, в которых эти товары находятся на складе (Ozon или Продавца),

- крупногабаритных товаров, даже в случае их доставки в тот же кластер региональных коэффициентов, в котором эти товары находятся на складе.

При этом расчеты с Продавцом производятся исходя из установленной им цены в ЛК, а при увеличении цены товара по основаниям, указанным в настоящем пункте, Ozon удерживает сумму увеличения цены с учетом НДС как дополнительную составляющую Вознаграждения за размещение товаров на Платформе.

Продавец поручает Ozon конвертировать цену в валюту страны Клиента в реальном времени. - Расчёты с Продавцом производятся исходя из установленной им цены.

Если в соответствии с законодательством страны Клиента возлагается обязанность по уплате НДС или иного аналогичного налога в отношении товара, реализованного Продавцом через Платформу, то Клиент оплачивает цену продажи товара, установленную Продавцом, и дополнительно сумму применимого налога. При этом сумма налога, которую в данном случае Клиент уплачивает при расчете за товар, перечисляется в бюджет государства, установившего такой налог, непосредственно Ozon либо привлеченным им к организации сделки лицом в предусмотренные законодательством порядке и сроки. Сумма налога не увеличивает цену продажи для Продавца и не отражается в Отчетных документах Продавца.

2.4. Скидка на товар. Баллы за скидки и уценка

2.4.1. Баллы за скидки Ozon

Продавец подключается к механике расчётов Баллами за скидки (далее – «Баллы») с момента заключения Договора и имеет право отказаться от участия, направив запрос в ЛК, а Ozon отключает расчеты Баллами за скидки в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса. Продавец имеет право после отключения в любой момент направить запрос на участие, а Ozon подключает расчеты Баллами за скидки в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса.

В рамках подключения к расчётам Баллами за скидки Продавец дает поручение Ozon устанавливать скидки на товары от имени и за счет Продавца (с последующим начислением Баллов) в целях их продвижения на Ozon в порядке, предусмотренном Разделом «Комиссии и тарифы Ozon».

Ozon обязан начислить Баллы, которые Продавец использует для получения скидки на услуги по Договору, перечень которых размещен в Разделе «Комиссии и тарифы Ozon».

Баллы начисляются в следующем размере:

За каждую 1 (одну) единицу валюты, выбранной из числа доступных Продавцом в ЛК (Валюта Продавца по Договору), в качестве скидки, предоставленной от цены товара в этой валюте, начисляется 1 (один) Балл в отчетном периоде, в котором товар был реализован Клиенту.

При возврате товара Ozon уменьшает количество Баллов, начисляемых в отчетном периоде, когда произошел возврат товара, на сумму Баллов, которые были начислены Продавцу за возвращенный товар. В случае, если количество Баллов за возвращенный товар превышает количество начисленных Баллов в отчетном периоде, Ozon выставляет Продавцу вознаграждение за перерасход Баллов за скидки из расчета 1 Балл = 1 единица Валюты Продавца по Договору.

Если после использования Баллов для предоставления скидки на Вознаграждение за размещение товаров на Платформе, а также скидки на вознаграждение за другие услуги по Договору у Продавца образуется остаток неиспользованных Баллов, Ozon выплачивает Продавцу премию за предоставление скидок в рамках расчётов Баллами в эквиваленте 1 балл = 1 единица Валюты Продавца по Договору. Такая премия не изменяет стоимость оказанных услуг.

Сведения о начисленных и использованных Баллах доступны Продавцу в ЛК. Окончательный расчет причитающихся Продавцу Баллов осуществляется по окончании отчетного периода. Иная информация в ЛК о начислении, списании и использовании Баллов является предварительной и приведена исключительно для справочных целей.

2.4.2. Скидки и учет Минимальной цены

Минимальная цена применяется при определении размера скидки на товар за счет Продавца, когда:

(а) Ozon добавляет товар Продавца в акцию в порядке, предусмотренном Договором;

(б) Ozon уценяет товар Продавца.

Продавец не реже, чем раз в 30 дней продлевает в ЛК действие настройки учета Минимальной цены. Если Продавец не продлил её в указанный срок, Минимальная цена перестает учитываться при определении размера скидки на товар, пока Продавец не активирует настройку снова.

2.4.3. Уценка

Ozon вправе предоставить Клиенту скидку на любой товар в случае повреждения его упаковки или иного несущественного недостатка, указав о таком недостатке в Карточке товара (уценка). Размер скидки определяется исходя из степени повреждения товара или его недостатка согласно условиям Раздела «Комиссии и тарифы Ozon» при условии, что цена товара после применения скидки не меньше Минимальной цены. Продавец имеет право установить иную скидку. Если Продавец при продаже со склада Ozon не согласен с уценкой, он имеет право при несогласии по своему выбору:

(а) вывезти уцененный товар в установленном в Договоре порядке;

(б) отказаться от применения уценки к его товарам, направив обращение в Службу поддержки, которое Ozon рассматривает в течение 5 рабочих дней.

Продавец при продаже со своего склада вправе самостоятельно уценить товар с повреждением упаковки или иным несущественным недостатком. В случае уценки Продавец обязан установить скидку и разместить в Карточке товара описание недостатка и изображение товара, на котором виден характер повреждений.

2.5. Общение с Клиентом и ответы на запросы службы поддержки

2.5.1. Способы общения с Клиентами

Продавец может напрямую общаться с Клиентом через чат по вопросам, связанным с товарами, а также через ответы на отзывы и вопросы Клиента в Карточке товара. Продавец гарантирует, что все его решения и действия в чате соответствуют требованиям Договора, разделу «Правила

общения с покупателями Ozon» и требованиям действующего законодательства о защите прав потребителей. Служба поддержки может направлять Продавцу запросы от Клиентов. Продавец обязан дать ответ в сроки, указанные в запросе.

2.5.2. Чат с Клиентом

Клиент и Продавец имеют возможность начать чат. Продавец имеет право передавать Клиенту свои контактные данные (сведения о собственном сайте в сети Интернет, телефоне, адресе электронной почты и иных контактных данных при наличии) только через чат с Клиентом. При подозрении на мошеннические действия чат может быть приостановлен.

2.5.3. Выделенный номер

Когда это необходимо Продавцу для организации доставки товара Клиенту своими силами или с привлечением служб доставки, Продавец также вправе связываться с Клиентом по специальному выделенному номеру Ozon. Для контроля качества использования Платформы, оформления и выполнения Заказов, а также исполнения Продавцом условий Договора Ozon может осуществлять запись звонков.

2.6. Другие условия продажи товара

За исключением цены товара Продавец поручает Ozon определять все иные Условия продажи товара через Платформу. Условия и сроки возврата определяются Ozon в соответствии с законодательством Страны Продавца и/или Страны назначения и Условиями продажи товаров для физических лиц и могут улучшать положение Клиентов по сравнению с законодательством или Договором. Продавец соглашается с такими условиями в полном объеме.

2.7. Отмена заказа

2.7.1. Право Ozon на отмену заказа

Ozon имеет право отменять заказы товаров Продавца в случае ненадлежащего исполнения Продавцом своих обязательств. Такая отмена заказа не признается нарушением Ozon своих обязательств по Договору. Продавец несет ответственность за все негативные последствия такой отмены, включая возможные претензии и/или требования, предъявленные Клиентом, а также снижение показателей качества сервиса.

2.7.2. Право Продавца на отмену заказа

Продавец имеет право отменять свои заказы, однако несет ответственность за все негативные последствия такой отмены, включая возможные претензии и требования, предъявленные Клиентом в связи с подобной отменой заказа. Отменой заказа со стороны Продавца также признается получение информации от выбранной Продавцом Службы доставки об отмене заказа.

2.8. Собственность на товар

Товар, переданный Ozon, остаётся в собственности Продавца до реализации товара Клиенту (в момент исполнения обязательства по передаче товара Клиенту за исключением случаев отказа Клиента от товара в момент передачи) либо реализации товара Ozon.

3. Вознаграждение, отчётные документы и оплата

3.1. Вознаграждение Ozon

Вознаграждение Ozon состоит из:

(а) процентной ставки от цены товара, установленной Продавцом в ЛК (Вознаграждение за размещение товаров на Платформе);

(б) вознаграждения за услуги, оказываемые согласно Договору и Приложениям.

Размер Вознаграждения за размещение товаров и стоимость услуг по Договору установлены в Разделе «Комиссии и тарифы Ozon».

3.2. Отчётные документы

3.2.1. Направление отчётных документов Продавцу

3.2.1.1. Ozon в течение 5 рабочих дней с окончания каждого отчётного периода (календарного месяца), но не позднее 8 числа направляет Продавцу в ЛК следующие документы («Отчётные документы»):

(а) акт выполненных работ;

(б) электронную счет-фактуру (далее – «ЭСФ»);

(в) иные документы.

3.2.1.2. Ozon по итогам каждой полной или неполной недели календарного месяца направляет Продавцу отчет о реализации товаров в ЭДО и ЛК.

Продавец обязан самостоятельно оформлять и направлять Клиентам кассовые чеки в соответствии с требованиями законодательства. Альтернативно, для автоматического формирования и направления Клиентам кассовых чеков Продавец вправе подключить электронную кассу в ЛК.

С целью предоставления Продавцу возможности подключения электронной кассы Ozon также организует взаимодействие Продавца с оператором фискальных данных (для заключения ими соответствующего договора) с привлечением провайдера функционала электронных касс (далее — «Провайдер»). Для исполнения этого обязательства Ozon передаёт Провайдеру данные, предоставленные Продавцом Ozon в рамках Договора, в т.ч. в ЛК, а именно наименование или ФИО, индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или бизнес-идентификационный номер (БИН), адрес регистрации, сведения о применяемом режиме налогообложения, контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты). Для целей настоящего пункт Провайдером является ТОО «Учёт IT» (БИН 211140028415, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Жарокова, дом 41).

Стороны признают, что Ozon не участвует в каких-либо отношениях между Продавцом и оператором фискальных данных, не гарантирует Продавцу заключения договоров с оператором фискальных данных, не определяет условия таких договоров и не несёт ответственности перед Продавцом за любые действия/бездействия оператора фискальных данных.

3.2.2. Использование ЭДО

Использование ЭДО является обязательным для Сторон при согласовании Отчетных документов. Подписание документов осуществляется через системы ЭДО, указанные в ЛК.

3.2.3. Согласование Отчётных документов

Продавец в течение 7 рабочих дней после направления Отчетных документов от Ozon обязан:

(а) при отсутствии разногласий — подписать документы со своей стороны; либо

(б) при наличии разногласий — направить Ozon мотивированные возражения. Получив возражения, Ozon вносит принятые правки и направляет Продавцу изменённые документы, а Продавец обязан подписать их.

Если Продавец в установленный срок не подписал Отчётные документы и не направил мотивированные возражения, то документы, подписанные Ozon в одностороннем порядке, считаются:

(а) должным образом согласованными Сторонами (при этом датой согласования документа будет последний день срока, предусмотренного для обратной связи от Продавца); а также

(б) должным подтверждением согласования Продавцом всех сумм и иных указанных в них условий и должным основанием для оплаты.

3.2.4. Согласование документов без ЭДО

Если Продавец по любым причинам не подключён к системе ЭДО, Продавец принимает на себя ответственность за все возможные негативные последствия в связи с отсутствием у него такого подключения. Стороны признают, что направление Отчетных документов в ЛК является необходимым и достаточным подтверждением:

(а) надлежащего исполнения Ozon обязанности по направлению Отчетных документов;

(б) принятия оказанных Ozon услуг в полном объёме в случае отсутствия разногласий со стороны Продавца, направленных в предусмотренном Договором порядке.

Стороны признают данные учётных систем Ozon, отображающиеся в ЛК, преимущественным достоверным источником информации об исполнении обязательств Сторон по Договору.

3.2.5. Акт сверки

По окончании каждого календарного квартала не позднее 15 числа следующего месяца Ozon может разместить в ЛК Акт сверки с Продавцом за прошедший календарный квартал. Продавец в течение 15 рабочих дней после направления Акта сверки обязан:

(а) при отсутствии разногласий — нажать в ЛК кнопку «Принять»; либо

(б) при наличии разногласий — нажать в ЛК кнопку «Отклонить» и направить Ozon в ЛК свой вариант Акта сверки, в котором указаны документы, по которым возникли разногласия, в противном случае, возражения Продавца будут считаться необоснованными.

Ozon в течение 5 рабочих дней рассматривает возражения и направляет Продавцу Акт сверки с согласованными Ozon изменениями. Продавец обязан в течение 3 рабочих дней после направления Ozon Акта сверки согласовать новый Акт сверки в ЛК или указать свои возражения. В любом случае Стороны обязуются согласовать Акт сверки до окончания следующего календарного квартала.

Если Продавец в установленный срок не сообщил о разногласиях или не указал документы, к которым у Продавца имеются разногласия, то Акт сверки, размещенный Ozon в ЛК, считается:

(а) должным образом согласованным Сторонами (при этом, дата согласования - последний день установленного выше срока для обратной связи от Продавца), а также

(б) должным подтверждением согласования Продавцом всех сумм и иных указанных в Акте сверки условий.

Сверка производится только на ежеквартальной основе. Ozon не предоставляет промежуточный акт сверки по запросу Продавца.

3.3. Оплата

3.3.1. Перечисление денежных средств Продавцу

По поручению Продавца Ozon организовывает прием денежных средств от Клиентов за реализованные товары и перечисляет их (за вычетом сумм, причитающихся Ozon) на банковский счёт Продавца в следующем порядке:

(а) Ozon перечисляет Продавцу денежные средства на основании информации о продажах и услугах в ЛК по итогам каждой календарной недели (Расчетная неделя) в течение 2 рабочих дней с даты наступления Платежного дня.

Платежный день — дата, наступающая не позднее 10 календарного дня с даты окончания Расчетной недели. Если Платежный день приходится на нерабочий или праздничный день, то Платежным днем признается следующий ближайший рабочий день.

(б) Если в Расчетную неделю заканчивается календарный месяц, Ozon в рамках платежа за эту Расчетную неделю перечисляет Продавцу разницу между суммой, причитающейся ему по Отчетным документам за этот календарный месяц и суммой, выплаченной за предыдущие дни этого месяца.

Перечисление денежных средств осуществляется на банковский счёт Продавца. Продавец обязуется предоставлять Ozon полные и достоверные платёжные реквизиты, а также поддерживать актуальность таких реквизитов. При получении Продавцом уведомления о необходимости изменения способа взаиморасчетов, Продавец обязуется своевременно обеспечить изменение платёжных реквизитов в ЛК. Ozon вправе перечислить денежные средства, принятые от Клиентов за товары, приобретённые ими через Сайт, посредством привлечения платежных организаций или иных третьих лиц.

В случае если Продавец предоставил Ozon разные платежные реквизиты по нескольким заключенным Договорам, при невозможности осуществления платежа по независящим от Ozon причинам по реквизитам одного из таких Договоров Ozon вправе использовать платежные реквизиты другого Договора для исполнения своего обязательства по оплате по первому указанному Договору.

3.3.2. Удержание сумм

Ozon удерживает из денежных средств, подлежащих перечислению Продавцу, следующие суммы по обязательствам:

(а) суммы, которые подлежат возврату Клиентам по отмененным заказам, либо согласно итогу рассмотрения их претензий;

(б) вознаграждение Ozon;

(в) суммы перевыставленных расходов, неустоек и убытков, причитающихся Ozon;

(г) стоимость доставки, оплаченной Клиентом, если товар был возвращен Клиентом и спор в отношении товара был разрешен в пользу Клиента;

(д) Суммы расходов, понесенных Ozon в связи с оказанием услуг по Договору, порядок расчета которых определяется в Разделе «Комиссии и тарифы Ozon».

При отрицательном балансе и возникновении задолженности Ozon направляет Продавцу счёт на оплату, который Продавец обязан оплатить в течение 7 (семи) календарных дней.

3.3.3. Право на зачет

Ozon вправе осуществлять односторонние зачеты по встречным денежным обязательствам Продавца, возникающим в рамках Договора и иных договоров, заключенных между Сторонами, с направлением Продавцу документа, подтверждающего зачет встречных требований.

3.3.4. Исполнение платёжных обязательств

Обязательство по уплате любой суммы по Договору считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счёта Ozon либо с расчетного счета третьего лица, действующего по поручению Ozon, либо с транзитного счета платежной организации.

3.3.5. НДС

Стоимость услуг Ozon включает в себя НДС в размере, установленном действующим законодательством, если иное не указано в Разделе «Комиссии и тарифы Ozon».

3.3.6. Приостановление перечисления денежных средств Продавцу

При выявлении случаев нарушения Продавцом условий Договора (в том числе передача товара, отличного от заказанного Клиентом, передача товара, являющегося по законодательству Страны Продавца или Страны назначения контрафактным), или при отсутствии у Ozon (непредоставлении Продавцом) полных и достоверных платёжных реквизитов Продавца, в том числе в рамках измененного способа взаиморасчетов в ЛК или реквизитов в валюте Страны Продавца, Ozon

вправе приостановить перечисление денежных средств до момента выяснения обстоятельств нарушения или получения полных и достоверных платёжных реквизитов Продавца. Ozon уведомляет Продавца о наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте. Стороны подтверждают, что по смыслу настоящего пункта проценты за пользование чужими денежными средствами не начисляются.

3.3.7. Ответственность за полноту и достоверность платёжных реквизитов

Продавец несет ответственность за любые негативные последствия, связанные с указанием при регистрации или в ЛК платёжных реквизитов, непредоставлением и/или предоставлением неполных или недостоверных платёжных реквизитов, а также за последствия, связанные с внутренней политикой и/или регулированием банка, клиентом которого Продавец является.

РАЗДЕЛ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Редакция действует с 13 августа 2026 г.

1. Общие положения об ответственности

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность согласно Договору, а в части, не урегулированной Договором – в соответствии с законодательством.

После прекращения событий, повлекших невозможность исполнения Ozon обязательств, Ozon возобновляет их исполнение в объеме, в котором такое исполнение считает возможным с учетом состояния товаров, объектов Ozon, транспортных маршрутов и последствий соответствующих событий.

2. Ответственность Продавца

2.1. Продавец обязуется самостоятельно урегулировать предъявленные к Ozon в любом виде требования третьих лиц, государственных и/или муниципальных органов, обеспечить защиту интересов Ozon и оградить Ozon от связанных с ними неблагоприятных последствий, если основанием для их предъявления стали действия (бездействие) Продавца и/или привлекаемых им третьих лиц.

2.2. Продавец обязуется возместить Ozon убытки и причиненный вред, если они возникли ввиду действий (бездействия) Продавца и/или привлекаемых им третьих лиц, в том числе при:

(а) нарушении прав третьих лиц, включая интеллектуальные права;

(б) нарушении законодательства;

(в) нарушении обязательств Продавца, предусмотренных Договором или связанных с Договором, если такое нарушение повлекло возникновение убытков Ozon;

(г) предъявлении к Ozon предписаний, претензий, обращений и исков;

(д) нарушении обязательств, заверений и гарантий Продавца в Разделе «Заверения и гарантии»;

(е) нарушении обязательств, установленных в Разделе «Конфиденциальность и персональные данные»;

(ж) нарушении прав интеллектуальной собственности Ozon или третьих лиц;

(з) при предоставлении неполной/недостоверной/некорректной информации и сведений, повлекшем возникновение убытков Ozon;

(и) при нарушении законодательства о налогах и сборах, а также нарушение заверений об обстоятельствах в части налогов и сборов, в результате чего Продавец обязан возместить Ozon сумму доначисленных и уплаченных на основании акта государственного органа, в том числе, решения налогового органа или постановления о возбуждении уголовного дела, налогов, взносов, пеней, штрафов за соответствующие налоговые нарушения, убытков (расходов), понесённых Ozon в рамках обжалования претензий налоговых органов, вызванных нарушением Продавцом заверений об обстоятельствах, указанных в Договоре, в рамках досудебного/судебного урегулирования;

(к) наступлении иных неблагоприятных последствий.

2.3. Продавец обязуется возместить Ozon имущественные потери, вызванные любыми обстоятельствами, связанными с товаром Продавца и/или его деятельностью на Платформе, а также при наступлении гражданско-правовой, административной либо налоговой ответственности.

При этом возмещение осуществляется независимо от наличия виновных действий (бездействия) Продавца и/или привлекаемых им третьих лиц и причинной связи с такими потерями.

Размер возмещения Продавцом имущественных потерь, в зависимости от случая, определяется на основании документов, подтверждающих:

(а) осуществление Ozon выплаты в пользу третьих лиц, государственных и/или муниципальных органов;

(б) возникновение у Ozon обязанности осуществить такие выплаты;

(в) расходы Ozon, связанные с урегулированием требований, претензий, обращений, предписаний, исков или иных требований третьих лиц, государственных и/или муниципальных органов.

К подтверждающим документам относятся, в том числе, но не ограничиваясь: вступившие в законную силу судебные решения, исполнительные листы, решения, предписания и иные правоприменительные акты государственных или муниципальных органов, платежные документы, требования третьих лиц, документы об урегулировании требований и иные документы, подтверждающие размер имущественных потерь или обязанность Ozon их понести.

2.4. При выявлении указанных в настоящем пункте несоответствий Продавец принимает на себя риск наступления любых негативных последствий и обязуется возмещать Ozon причиненный убыток, в т.ч. если обнаружено следующее:

(а) вложен не тот товар (пересорт), ввиду чего Клиент отказывается от получения товара, — Стороны производят расчеты аналогично возврату товара Клиентом;

(б) недовложение товара, заявленного в Отправлении, — Ozon удерживает у Продавца сумму, фактически уплаченную Клиентом за товар, не возвращая Вознаграждение за его продажу в счет

обработки недовложения;

(в) Продавец передал Отправление по истечении рекомендованного слота и/или не передал Отправление после нескольких переносов даты доставки до Клиента — Ozon вправе отменить Заказ.

2.5. Ozon вправе приостановить размещение на Платформе одного или нескольких товаров Продавца до момента устранения или выяснения обстоятельств любого из следующих нарушений:

(а) передача товара, характеристики которого не соответствуют заявленным в Карточке товара;

(б) передача товара с нарушением требований к сроку годности;

(в) отсутствие подтверждения о готовности Заказа к передаче в срок по схеме продаж realFBS;

(г) предоставление недостоверной информации о сроках и географии доставки, режиме работы склада Продавца, а также иной информации, обязательной к предоставлению;

(д) действия (бездействие) Продавца, в результате которых Ozon отменяет заказ Клиента;

(е) использование и распространение персональных данных Клиентов, полученных от Ozon, в целях, отличающихся от указанных в Договоре;

(ж) рекламные вложения в Заказы с целью продвижения своего товарного знака и/или стороннего сайта;

(з) иные случаи нарушения Продавцом обязательств по Договору.

При неоднократном нарушении Продавцом указанных обязательств Ozon вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг в отношении товаров Продавца, по которым произошло нарушение. Такие действия не являются нарушением Ozon обязательств по Договору.

2.6. Порядок предъявления требования и удержания

Убытки, причиненный вред, имущественные потери и иные суммы, подлежащие возмещению Продавцом, начисляются и выплачиваются на основании требования, направленного Ozon в ЛК или на Электронную почту, в т.ч. путем удержания из денежных средств, подлежащих перечислению Продавцу.

Продавец вправе заявить мотивированные возражения в течение 5 календарных дней после направления требования, иначе оно считается согласованным Продавцом в редакции Ozon.

3. Ответственность Ozon

3.1. Ограничение ответственности Ozon

Стороны согласовали, что любые требования к Ozon по Договору или в связи с ним ограничиваются возмещением документально подтвержденного реального ущерба. Ozon возмещает реальный ущерб только при одновременном соблюдении Продавцом следующих условий:

(а) незамедлительно (в течение 24 часов с даты обнаружения) уведомил Ozon о наступлении ущерба или о поступлении соответствующего требования;

(б) предоставил Ozon документы и сведения, необходимые для проверки обстоятельств, размера ущерба и оснований ответственности Ozon;

(в) привлек Ozon к участию в рассмотрении соответствующего требования, если оно предъявлено третьим лицом;

(г) сообщил Ozon о своей претензии в течение 30 календарных дней с момента, когда Продавец узнал или должен был узнать о возникновении оснований для такой претензии, если иной срок не установлен Договором;

(д) при наличии вины Ozon в неисполнении или ненадлежащем исполнении соответствующего обязательства, при отсутствии вины ответственность Ozon исключается.

Ozon не возмещает упущенную выгоду, косвенные убытки и иные потери, которые не являются документально подтвержденным реальным ущербом.

3.2. Ozon отвечает за утрату или повреждение товара либо Отправления Продавца только если такое событие произошло по вине Ozon в период, когда товар или Отправление находились у Ozon.

Ozon не несёт ответственность за утрату или повреждение товара либо Отправления, если:

(а) это произошло до получения Отправления Ozon либо после передачи отправления Клиенту или возврата невостребованного Отправления Продавцу или Партнёру Продавца;

(б) причиной стали неправильная упаковка товара, свойства товара либо содержимое Отправления;

(в) отсутствие товара, повреждение товара или его ненадлежащее качество не могли быть выявлены при приемке без вскрытия целостной упаковки;

(г) Клиент заявил об отсутствии товара или его ненадлежащем качестве при получении Отправления с целостной упаковкой;

(д) при премодерации возврата Продавец автоматически одобрил заявку Клиента в отношении товара, стоимость которого была ниже ценового порога, установленного Продавцом в ЛК;

(е) товары были переданы Клиенту, а после возвращены (в том числе непосредственно при получении).

Ozon не несёт ответственности за:

(а) Отправление или входящий в него товар, задержанные, изъятые или не выпущенные государственными органами, включая, но не ограничиваясь, таможенные органы, в порядке, установленном законодательством РФ или законодательством страны Продавца или страны назначения с возможной последующей утилизацией;

(б) дубль Отправления (второе и последующие Отправления с одинаковой логистической этикеткой) или неидентифицированное Отправление или поврежденное Отправление, не подлежащее транспортировке. Ozon не несет ответственность перед Продавцом за такие Отправления и имеем право утилизировать их без последующей компенсации Продавцу;

(в) Отправления, не указанные в перечне Заказа на Платформе. Ozon не несет ответственность перед Продавцом за такие незаявленные Отправления и имеем право утилизировать их.

3.3. Ozon не несет ответственность:

(а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если Продавец не сообщил Ozon о своей претензии в течение 30 (тридцати) дней с момента, когда Продавец узнал или должен был узнать о
возникновении оснований для такой претензии (если иной срок не установлен в Договоре);

(б) по сделкам, связанным с реализацией товара Клиентам и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за качество переданного Продавцом Клиенту товара;

(в) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если Продавец предоставил Ozon недостоверные, неполные, неточные или вводящие в заблуждение заверения или информацию. Претензии Клиентов и проверяющих органов, связанные с неполной/ недостоверной/некорректной информацией и сведениями, должны быть урегулированы за счет Продавца;

(г) за неисполнение, задержку в исполнении, ненадлежащее исполнение услуг в связи с неполадками/сбоями в информационных системах, во время обмена данными и в процессах при интеграции через Ozon Seller API. Такие неполадки/сбои не являются отказом от исполнения обязательств и не являются
нарушением условий Договора;

(д) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств при возникновении обстоятельств, которые несут риск причинения вреда жизни и здоровью сотрудников и партнёров при осуществлении ими
деятельности на определенной территории (включая боевые действия; контртеррористическую операцию; военное или чрезвычайное положение; режим чрезвычайной ситуации; режим максимального уровня реагирования; иной особый правовой режим; массовые беспорядки; необъявленные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования; падение беспилотных летательных аппаратов либо иной боевой или военной техники; ограничения на передвижение, в т.ч. блокировку транспортной инфраструктуры; и т. п.).

(е) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Ozon произошли по вине Продавца, Службы доставки либо Клиента;

(ж) за холостой прогон и/или простой транспортного средства Продавца или Службы доставки;

(з) за вскрытие, повреждение или отсутствие транспортной упаковки на Отправлении, возвращенном Продавцу;

(и) за простой автотранспорта Продавца, прибывшего для передачи Отправлений с нарушением согласованного временного интервала;

(к) в иных случаях, предусмотренных Договором.

4. Распределение предпринимательского риска

В соответствии с действующим законодательством, в том числе ст. 2, ст. 211 и п. 1 ст. 401 ГК РФ, если Страной назначения или Страной Склада является Российская Федерация, Стороны договорились, что риски утраты, недостачи и повреждения товара, а также связанные с такими обстоятельствами прямые и косвенные убытки Продавца, возникшие вследствие следующих событий либо их последствий, относятся предпринимательскому риску Продавца и не подлежат возмещению Ozon:

(а) боевые, военные и/или оборонные (защитные) действия и/или операции вне зависимости от объявления войны;

(б) военное или чрезвычайное положение, режим контртеррористической операции, режим чрезвычайной ситуации, режим максимального уровня реагирования либо любой иной особый правовой режим;

(в) массовые беспорядки, необъявленные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования;

(г) запуск, применение, воздействие, попадание или падение пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов любого назначения, стратостатов, зондов и иных летательных аппаратов и объектов, а также их
частей, грузов, осколков, обломков, поражающих элементов и отдельных компонентов;

(д) запуск, применение, срабатывание, воздействие, попадание или падение ракетного оружия, средств противоракетной или противовоздушной обороны, боевой авиации, реактивных систем залпового огня, оперативно- тактических ракетных комплексов, любых видов ракет, снарядов любого рода, пуль,
гранат, иных средств поражения живой силы и техники, а также их частей, осколков, обломков, поражающих элементов и отдельных компонентов;

(е) наезд военной, специальной или иной техники и транспортных средств, используемых при выполнении любых операций или мероприятий военного или контртеррористического характера, любые ограничения на передвижение, в т.ч. блокировка транспортной инфраструктуры;

(ж) обстрел из любого оружия, целенаправленный взрыв/подрыв любого устройства, если он прямо или косвенно произошел в результате событий, указанных этом пункте;

(з) детонация мин, снарядов, боеприпасов, торпед, бомб, иного вооружения, устройств или орудий войны, в т.ч. тех, которые остались после проведения специальных мероприятий по их обезвреживанию уполномоченными государственными органами, даже если ими был выдан официальный документ о
безопасности местности;

(и) воздействие шумовой и взрывной волны;

(к) утечка или рассеивание любых загрязняющих или отравляющих веществ (жидких, твердых, газообразных);

(л) пожар, возгорание, задымление, взрыв, обрушение или разрушение зданий, сооружений, помещений, Складов, ПВЗ, СЦ, транспортных средств, инженерных сетей или иной инфраструктуры Ozon, затопление, прекращение электро-, тепло-, газо- или водоснабжения, повреждение систем связи, а также иные повреждения или уничтожение имущества, если такие последствия прямо или косвенно вызваны событиями, указанными в подпунктах настоящего пункта;

(м) введение органами государственной власти, органами местного самоуправления или иными уполномоченными лицами запретов и ограничений, связанных с событиями, указанными в настоящих подпунктах, включая ограничение доступа к территориям и объектам, эвакуацию, оцепление, закрытие
объектов, прекращение или ограничение движения транспорта, проведение следственных, оперативных, аварийно-спасательных и иных обязательных мероприятий.

5. Возмещение за утраченные или поврежденные товары Продавца

5.1. Размер возмещения

При наличии вины Ozon возмещает Продавцу стоимость утраченного или поврежденного товара согласно условиями, размещенным в Разделе «Комиссии и Тарифы».

5.2. Подтверждение размера возмещения

Ozon вправе запросить у Продавца документальное подтверждение размера возмещения (товарные накладные с информацией о цене, по которой Продавец приобретал товар, или документы, содержащие сведения о затратах на производство товара Продавцом, а также иные документы, предусмотренные Регламентами), а Продавец обязан их предоставить в течение 5 рабочих дней. Ozon вправе определить размер возмещения согласно предоставленным документам.

5.3. Сроки возмещения

Ozon возмещает Продавцу стоимость утраченных и/или поврежденных товаров не позднее даты, в которую производится перечисление денежных средств за Отчетный период, в котором Ozon было принято положительное решение по претензии Продавца.

5.4. Выплата компенсаций

Неустойки или убытки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, начисляются и выплачиваются только на основании письменного требования, размещенного в ЛК Продавца.

5.5. Действия Ozon в случае обнаружения товара, признанного утраченным

В случае, если Ozon обнаружит товар, за который ранее выплатил Продавцу возмещение в связи с его утратой или недостачей согласно условиям Приложений к Договору, Ozon имеет право по своему выбору осуществить продажу такого товара от своего имени по своему усмотрению (Стороны признают, что в таком случае у Ozon возникает право собственности на такой товар) либо вернуть товар Продавцу и удержать сумму ранее выплаченного возмещения.

Существенные потери, которые могут возникать у Ozon при наступлении гражданско-правовой либо административной ответственности ввиду действий (бездействия) Продавца и/или привлекаемых им третьих лиц. При расторжении Договора обязательство остается в силе в отношении действий (бездействия), совершенных до момента расторжения.

Ущерб и/или потери согласно условиям Договора или Приложений к нему начисляются и выплачиваются, в том числе путем удержания, на основании требования, направленного Ozon в ЛК или на электронную почту Продавца.

5.6. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств,

возникших после принятия заказа (обстоятельствами непреодолимой силы), которые подтверждены документами компетентных органов. Если обстоятельства непреодолимой силы непрерывно продолжаются более 6 (шести) месяцев, то любая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора без возмещения ущерба другой Стороне. Сторона, попавшая под влияние указанных выше обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения указанных выше обстоятельств

РАЗДЕЛ «ПРОДАЖА СО СКЛАДА ПРОДАВЦА»

1. Услуги при продаже со склада Продавца

1.1. Услуги FBS и realFBS

При продаже со своего склада Продавец вправе выбрать следующие комплексы Услуг:

(а) Услуга FBS – Ozon осуществляет доставку отправления для выдачи Клиенту;

(б) Услуга realFBS – Продавец доставляет Отправления Клиенту любым из методов – самостоятельно либо с привлечением Партнёров Ozon, Интегрированных или Других служб доставки, а также Ozon для доставки Отправления в ПВЗ Ozon.

1.2. Соответствие Регламентам

Порядок оказания услуг в рамках этого Приложения также регулируется:

(а) для Услуги FBS — Регламентом Продавца, который продает со своего Склада доставкой Ozon;

(б) для Услуги realFBS — Регламентом Продавца, который работает по схеме стандартной и крупногабаритной доставки через Партнеров Ozon (при стандартной и КГТ-доставке), Регламентом Продавца, который работает по схеме стандартной и крупногабаритной доставки самостоятельно (метод «Своя или другая служба»).

2. Прием и обработка Заказа Клиента

2.1. Информация о складах Продавца

Продавец заполняет в ЛК контактные данные своего Склада, режим его работы, а также выбирает метод доставки, доступный в рамках соответствующей Услуги FBS или realFBS. Ozon вправе перенести Склад в архив, включая выбранный ПВЗ для получения возвратов, если со Склада не было отгрузок в течение 30 календарных дней. Ozon вправе установить максимальный срок на сборку Заказа, необходимый для информирования Клиента о сроках доставки.

2.2. Информация о товарах, доступных к продаже

Продавец обязан в режиме реального времени указывать в ЛК актуальное количество каждого из товаров, которые он готов реализовывать с каждого из своих складов. Такие товары доступны к реализации на Платформе.

2.3. Управление заказом

При оформлении заказа в ЛК отображается информация о его составе, количестве товара и цене. Продавец вправе отменить заказ, однако несет ответственность за любые негативные последствия своего решения, включая претензии Клиентов и снижение показателей качества сервиса. Заказ также считается отмененным Продавцом, если об этом сообщила выбранная им служба доставки.

2.4. Сборка и отгрузка отправления

Получив заказ, Продавец самостоятельно:

(а) указывает количество и ОВХ отправлений, сформированных из товаров в Заказе;

(б) в отсутствие на товаре штрихкода производителя клеит Этикетку товара, а также указывает номер штрихкода в Карточке товара;

(в) упаковывает Товар так, чтобы в процессе доставки обеспечить его сохранность и аккуратный внешний вид с учетом требований к упаковке в Регламентах;

(г) передает отправление в доставку строго в соответствии с перечнем в заказе с учетом особенностей, указанных в Разделах «FBS» и «realFBS».

Продавец учитывает условия сборки и отгрузки отправлений, установленные в разделах «FBS» и «realFBS».

3. Передача кодов маркировки

Если это предусмотрено интерфейсом ЛК, Продавец до передачи отправлений передает Ozon код маркировки товара, подлежащего обязательной маркировке, и поручает проверить его в национальной системе маркировки. Если код маркировки не прошел проверку в национальной системе маркировки, Продавец не сможет собрать Заказ до тех пор, пока не введет корректный код.

Ozon не является участником оборота товара в ГИС МТ и не производит никаких действий с кодами маркировки, полученными от Продавца, кроме размещения в УПД/счет-фактуре для Клиента.

4. Услуга по обработке операционных ошибок Продавца

Редакция действует с 13 августа 2026 г.

Ozon вправе удержать с Продавца стоимость услуги по обработке операционных ошибок за каждое отправление в следующих случаях:

(а) превышение индекса ошибок, возникшее ввиду: просроченной отгрузки/доставки отправления по инициативе или вине Продавца; отмены заказа, в т.ч. Клиентом по вине Продавца;

(б) из-за жалобы Клиента на Пересортицу или недовложение;

(в) за передачу отправления по истечении рекомендованного слота (для FBS).

Продавец вправе заявить мотивированные возражения по штрафу в течение 14 календарных дней после Уведомления о его применении.

В рамках данной услуги Ozon осуществляет следующие действия: вносит изменения в состав заказа, уведомляет Клиента об отмене/переносе даты доставки заказа, перераспределяет загруженность логистических ресурсов и объектов для забора отправления, переданного по истечении рекомендованного времени, а также обрабатывает и при необходимости перенаправляет вопросы Клиента Продавца, а также учитывает пустой прогон грузового места, которое было закреплено за отправлением для последующей доставки Клиенту. Стоимость услуги установлена в Разделе «Комиссии и тарифы Ozon».

«realFBS»

1. СЛУЖБА ДОСТАВКИ

1.1. Выбор службы доставки

Продавец в ЛК выбирает метод доставки из числа доступных (при этом параметры устанавливаются автоматически в ЛК). Ozon размещает информацию о Службе доставки Продавца в Карточках товара Продавца. Ozon имеет право запросить у Продавца документальное подтверждение заключения договора с выбранной Интегрированной или Другой службой доставки.

1.2. Параметры доставки

Продавец в ЛК указывает собственные параметры осуществления доставки (географию доставки, сроки отгрузки и доставки заказа и т. д.). При Неинтегрированном методе доставки Продавец обязуется осуществлять доставку с типом услуги «Доставка курьером до двери».

При Интегрированном методе доставки необходимые параметры доставки отображаются в ЛК Продавца на основании указанных Службой доставки параметров.

1.3. Обновление информации о Службе доставки

При Неинтегрированном методе доставки Продавец несет ответственность за актуальность указанных сроков доставки. При этом в случае, если по информации Ozon сроки доставки, указанные Продавцом, отличаются от фактических сроков доставки Клиенту, Ozon вправе изменить настройки сроков доставки в одностороннем порядке.

При Интегрированном методе доставки Ozon по поручению Продавца самостоятельно обновляет необходимые параметры доставки без обязательного уведомления Продавца.

1.4. Передача заказов от продавца службе доставки

1.4.1. Порядок передачи заказов

Порядок передачи сформированных заказов определяется соглашением между Продавцом и Службой доставки. Непосредственно до передачи заказа Службе доставки Продавец обязуется проверить статус заказа на предмет отсутствия отмены заказа или иного изменения статуса Клиентом или Ozon. Продавец несет любые негативные последствия, связанные с передачей

заказа после того, как заказ был отменен. Продавец несет ответственность за несоответствие товара, переданного Службе доставки, заказу Клиента.

1.4.2. Сроки передачи заказов

Продавец обязуется осуществить сборку заказа, указать соответствующий статус заказа в ЛК, а также передать заказ в Службу доставки не позднее 24 (двадцати четырех) часов до наступления срока отгрузки Заказа. Заказ (надлежащим образом упакованный) должен быть принят Службой доставки до наступления срока отгрузки. В противном случае Ozon имеет право отменить заказ, уведомив Продавца не позднее, чем за 2 календарных дня до фактической отмены заказа.

1.4.3. Уведомление о передаче заказа в Службу доставки

Продавец обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов передавать Ozon информацию о передаче заказа Службе доставки, в том числе корректный трек-номер, при отслеживании которого отображается статус, подтверждающий факт приемки заказа Службой доставки.

1.4.4. Статус доставки

При Неинтегрированном методе доставки Продавец в течение 1 (одного) календарного дня с момента фактического вручения заказа Клиенту самостоятельно указывает в ЛК актуальный статус заказа. При несвоевременном обновлении статуса доставки Ozon вправе отменить заказ.

1.4.5. Трек-номер

Продавец обязан предоставлять Ozon достоверный трек-номер для отслеживания заказа системами, обычно используемыми для отслеживания отправлений, перемещаемых службами доставки. Если предоставленный трек-номер не отслеживается, Ozon может направить Продавцу запрос о необходимости корректировки трек-номера. При Интегрированном методе доставки Продавец обязан направить заявку в Службу поддержки о корректировке трек-номера в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения запроса от Ozon.

При Неинтегрированном методе доставки Продавец обязан произвести корректировку трек-номера самостоятельно в ЛК в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения запроса от Ozon. Ozon вправе отменить заказ с некорректным или неотслеживаемым трек-номером.

1.4.6. Достоверность статуса

Продавец несет полную ответственность за достоверность информации о статусах доставки заказа. Если Продавец не вносит своевременно информацию о статусах доставки заказа, то Ozon вправе отменить заказ, а также понизить показатели качества сервиса Продавца, при этом риск всех негативных последствий отмены заказа несет Продавец. Если Заказ, который Ozon отменил в результате несвоевременного предоставления/непредоставления Продавцом статуса, был фактически доставлен Клиенту, то Ozon ни при каких обстоятельствах не отвечает за негативные последствия, возникшие в результате такого действия/бездействия Продавца. В случае, когда трек-номер не обновляется, или обновляется Службой доставки некорректно, а также при Неинтегрированном методе доставки, Ozon по поручению Продавца вправе своими силами отслеживать трек-номер, в том числе через системы отслеживания отправлений, и обновлять информацию о статусе доставки. Ozon ни при каких обстоятельствах не отвечает за негативные последствия в случае получения недостоверной информации о статусе заказа от Продавца или Службы доставки.

1.4.7. Нарушение сроков передачи

В случае, если Продавец не передает заказ в установленные сроки либо несвоевременно направляет Ozon информацию о передаче заказа в Службу доставки, заказ признается непереданным, и Ozon имеет право отменить заказ Клиента, а также понизить показатели качества сервиса Продавца.

1.4.8. Нарушение сроков доставки

В случае, если Продавец не обеспечивает соблюдение сроков доставки заказа Клиенту, Ozon имеет право отменить заказ Клиента. Ozon вправе направить Продавцу запрос об уточнении сроков фактической доставки. Продавец обязан ответить Ozon в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения запроса

2. Порядок рассмотрения претензии и обращения Клиента

Ozon получает претензию и/или обращение Клиента по поводу ненадлежащего качества товара и направляет на рассмотрение Продавцу в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.1. Претензии по товарам ненадлежащего качества стоимостью до 10 000 тенге

В случае предъявления Клиентом претензии по поводу некачественного товара стоимостью менее 10 000 тенге Продавец поручает Ozon осуществить полный или частичный (по согласованию с Клиентом) возврат денежных средств без обязательной отправки Клиентом товара.

2.2. Претензии по товарам ненадлежащего качества стоимостью от 10 000 тенге

Клиент самостоятельно выбирает способ доставки возвращаемого товара из числа доступных в личном кабинете Клиента.

Продавец обязуется предоставить полный и корректный адрес для приема возвращаемых товаров на латинице или кириллице в ЛК.

Ozon или Продавец сообщают Клиенту адрес для возврата товара (адрес Продавца) в течение 1 (одного) календарного дня, а при отсутствии полного и корректного адреса для приема возвращаемых товаров Продавец поручает Ozon осуществить возврат денежных средств Клиенту без обязательства передачи товара.

Пересылка некачественного товара осуществляется за счет Продавца.

Продавец поручает Ozon компенсировать Клиенту обратную пересылку при предоставлении Клиентом чека об отправке такого товара путем удержания стоимости пересылки из денежных средств, подлежащих перечислению Продавцу по Договору

РАЗДЕЛ FBS

1. Предмет и стоимость услуг

1.1. Услуга FBS

Помимо обязательств, установленных Договором, Ozon обязуется оказать Продавцу Услугу FBS, включающую в себя следующие услуги:

(a) Услуга FBS;

(б) иные услуги, указанные в Разделе «Комиссии и тарифы», а также дополнительно согласованные Сторонами.

1.2. Возврат товара Продавцу

Обязательство по возврату товара Продавцу (в т.ч. в случае Отмен, Невыкупа) признаётся исполненным

- при способе «Pick-up» — с даты передачи товара Продавцу;
- при способе «Drop-off» — с даты направления Уведомления о необходимости вывезти возвраты с указанием адреса СЦ или ПВЗ, а также доступных интервалов вывоза товара, сроков вывоза и утилизации.

1.3. Крупногабаритные товары

Ozon может отказать Продавцу в оказании услуг в отношении товаров, превышающих размер или вес товаров КГТ.

2. Приём и обработка заказа клиента

2.1. Информация о товарах, доступных к продаже

Продавец обязан в режиме реального времени указывать в ЛК актуальное количество каждого из товаров, которое он готов передавать Ozon для реализации Клиентам. Такие товары доступны на Сайте для заказа.

2.2. Режим работы Продавца и его Складов

Продавец в ЛК устанавливает Режим работы Складов по указанным в ЛК параметрам. Ozon имеет право установить в ЛК минимальное количество рабочих дней и максимальный срок на сборку заказа. Выбранный Режим работы должен обеспечивать возможность осуществления передачи отправлений в установленные сроки.

Если в течение 30 дней со Склада Продавца не было ни одной отгрузки, то Ozon вправе перенести в ЛК Склад в архив.

2.3. Информация о заказах

При оформлении заказа информация о составе, количестве товаров и их цене отображается в ЛК Продавца.

2.4. Подтверждение готовности отправлений

Продавец обязан подтвердить готовность отправления к передаче до наступления Cut-off. Если Продавец не сделал это в установленные сроки, Ozon имеет право отменить заказ Клиента.

2.5. Обработка заказов Продавцом

Продавец своими силами и за свой счёт формирует из товаров в заказе отправления для их передачи в Ozon или Партнёру Ozon. Продавец обязан так упаковать товары, чтобы обеспечить их сохранность в процессе доставки и аккуратный внешний вид, в том числе в соответствии с требованиями к упаковке согласно Регламентам к Договору.

При отмене заказа по инициативе Продавца или выбранной им службы доставки ответственность за любые негативные последствия, включая претензии Клиентов и снижение показателей качества

сервиса, несет Продавец.

2.6. Передача товаров

Продавец передает товары строго в соответствии с перечнем в Заказе. Продавец принимает на себя риск наступления любых негативных последствий и компенсирует Ozon все документально подтвержденные убытки при несоответствиях, в том числе:

- если обнаруживается пересорт и Клиент отказывается от товара — Стороны производят расчёты аналогично возврату;
- если обнаруживается, что в отправлении отсутствует заявленный товар (недовложение) — Ozon удерживает у Продавца сумму, фактически уплаченную Клиентом за товар, не возвращая при этом Вознаграждение за размещение товаров в качестве вознаграждения за обработку недовложения;
- если Продавец передал отправление по истечении рекомендованного времени и/или не передал отправление после нескольких переносов даты доставки до Клиента — Ozon вправе отменить заказ, а также удержать стоимость Услуги за обработку операционных ошибок Продавца.

2.7. Передача кодов маркировки

Если товар подлежит обязательной маркировке, Продавец до передачи отправлений передаёт Ozon код маркировки такого товара для размещения в кассовом чеке. Ozon не является участником оборота товара и не производит никаких действий с кодами маркировки, полученными от Продавца.

3. Ответственность Сторон

3.1. Ограничение ответственности Ozon перед Продавцом

Ozon не несёт ответственности перед Продавцом в случаях, если:

(а) Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Ozon по Приложению произошли по вине Продавца, любой службы доставки либо Клиента.

(б) Утрата, порча или недоставка отправления или входящего в него товара произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, недостатков упаковки или свойства товара.

(в) Утрата или порча входящего в отправление товара не могли быть выявлены при условии целостности внешней упаковки в момент приёмки. Стороны признают, что если при вручении отправления с ненарушенной упаковкой Клиент заявляет об отсутствии товара или его ненадлежащем качестве, это является подтверждением отсутствия вины Ozon за утрату или повреждение такого товара.

(г) Отправление или входящий в него товар задержаны, изъяты в порядке, установленном применимым законодательством или законодательством страны Продавца или страны назначения.

(д) Ozon не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьих лиц, с которыми Ozon заключил сделки по поручению и от имени Продавца.

(е) При премодерации возврата Продавец автоматически одобрил заявку Клиента в отношении товара, стоимость которого была ниже ценового порога, установленного Продавцом в ЛК.

3.2. Ограничение ответственности Ozon перед Клиентом

Ozon не несёт ответственности перед Клиентом за возможное несоответствие заказу Клиента перечня товаров, фактически переданных ему Ozon или любой службой доставки.

3.3. Простои автотранспорта

Ozon не несёт ответственность за простой автотранспорта Продавца, прибывшего для Передачи отправлений с нарушением согласованного временного интервала.

3.4. Пределы ответственности Ozon за отправления и товары

Если в ходе исполнения обязательств отправления или товары Продавца находятся у Ozon или Партнёра Ozon, он отвечает перед Продавцом за их утрату или повреждение, если они произошли по вине Ozon или Партнёра Ozon в период с момента получения Ozon или Партнёром Ozon Отправлений и до момента вручения отправлений Клиентам, либо до момента возврата отправлений Продавцу.

В случае возникновения у Продавца претензий к качеству оказания услуг по заключенным Ozon по поручению от имени Продавца договорам с третьими лицами на оказание услуг доставки до места выдачи и выдачи товара, Продавец поручает Ozon организовать информационный обмен по претензиям с третьими лицами-исполнителями, а также перечислять Продавцу суммы, причитающиеся в результате рассмотрения таких претензий.

3.5. Последствия нарушения обязательств Продавцом

В случае нарушения Продавцом обязательств по Договору Ozon вправе приостановить размещение на Сайте одного или нескольких товаров Продавца до момента устранения нарушения или до выяснения обстоятельств нарушения, а также удерживать штраф в случаях, предусмотренных Договором. В случае неоднократного нарушения Продавцом обязательств (два или более раз) Ozon вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг в отношении товаров Продавца, по которым произошло нарушение. Стороны признают, что указанные действия Ozon не являются нарушением Ozon обязательств по Договору.

3.6. Нарушения обязательств Продавцом

К нарушениям обязательств Продавцом относятся, включая, но не ограничиваясь:

(а) несоответствие передаваемых Продавцом товаров заявленным в Карточке товара характеристикам;

(б) несоответствие остаточного срока годности товаров требованиям Договора;

(в) неподтверждение готовности заказа к передаче в установленный срок;

(г) предоставление недостоверной информации и иной обязательной к предоставлению информации;

(д) действия/бездействие Продавца, в результате которых Ozon отменяет заказ Клиента;

(е) использование и распространение персональных данных Клиентов, полученных от Ozon, в иных целях, кроме как в целях исполнения обязательств по Договору;

(ж) рекламные вложения в заказы с целью продвижения собственного бренда и (или) сайта;

(з) иные случаи нарушения Продавцом обязательств по Договору.

4. Передача отправлений от Продавца Ozon

4.1. Поступление заказа

После поступления заказа, но до подтверждения готовности отправлений к передаче в Ozon, Продавец обязан:

(а) указать информацию о количестве входящих в заказ отправлений;

(б) при отсутствии штрихкода производителя наклеить стикер со штрихкодом на товар и указать этот код в Карточке товара.

4.2. Способы передачи и возврата отправлений

Для передачи Отправления Продавец выбирает один из следующих способов, доступный в ЛК:

(а) способ Pick-up — Ozon забирает отправление и возвращает его на склад Продавца;

(б) способ Drop-off — Продавец передаёт отправление и получает возврат в СЦ/ПВЗ. Ozon вправе прекратить приём отправлений в выбранном СЦ/ПВЗ, предложив Продавцу другой из числа доступных.

Выбранный способ будет применяться ко всем отправлениям, по которым оказывается Услуга FBS.

4.3. Выбор Партнёра для приёма отправлений способом «Drop-off»

Ozon имеет право оказывать услуги FBS как лично, так и с привлечением Партнеров. В случаях, когда Ozon оказывает услуги по доставке товара Продавца, приём отправлений от Продавца способом «Drop-off» может осуществляться Партнёром. Список Партнёров, осуществляющих приём отправлений способом «Drop-off», указывается в ЛК или доводится до сведения Продавца иным образом.

4.4. Информация для передачи отправлений

Продавец выбирает адрес пункта приёма из числа доступных Сортировочных центров или ПВЗ. Если Продавец не передал ни одного отправления в выбранный пункт приёма в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в иных случаях, когда обслуживание Продавца в выбранном пункте приёма невозможно, Ozon имеет право с предварительным уведомлением Продавца прекратить приём его отправлений в выбранном пункте приёма и предложить Продавцу выбрать другой из числа доступных.

4.5. Сроки передачи отправлений

4.5.1. Если Cut-off по заказам установлен в текущие сутки, Продавец передает входящие в них отправления в Ozon в эти же сутки.

4.5.2. Продавец передает в Ozon отправления в сроки, установленные для каждого из способов передачи в ЛК Продавца. При нарушении сроков передачи по вине Продавца, Ozon имеет право отказать в приёме отправлений в более поздние сроки.

4.5.3. Если в ЛК Продавца установлено рекомендуемое время, то Продавец передает отправления в рекомендуемый для каждого из способов передачи отправлений слот.

При нарушении сроков передачи отправлений в рекомендуемое время по вине Продавца, Ozon начисляет штраф за отгрузку в нерекомендованный слот.

4.6. Оформление сопроводительных документов

Продавец при наличии требований законодательства или Ozon обязан передать отправления Ozon с приложением распечатанных из ЛК актуальных на момент передачи (с учётом возможных отмен) сопроводительных документов, а также Этикетку и иные документы (далее — сопроводительные документы), которые должны быть предоставлены в соответствии с требованиями применимого законодательства.

При возникновении спорных ситуаций данные, указанные Продавцом в ЛК по итогам приёмки, имеют приоритет над представленными Продавцом сопроводительными документами.

4.7. Порядок передачи отправлений

Продавец вправе передавать отправления поштучно (в т.ч. путем самостоятельной приемки) или путем доверительной приемки.

4.7.1. При поштучной и самостоятельной приемке Продавец передает отправления в соответствии с перечнем, заявленным в ЛК к отгрузке. В случае несоответствия Продавец принимает на себя риск наступления любых негативных последствий и компенсирует Ozon документально подтвержденные убытки, понесенные при возврате ошибочно переданного отправления или недовложенного отправления при самостоятельной приемке. Ozon самостоятельно определяет доступность самостоятельной приемки для Продавца.

4.7.2. Необходимость передавать отправления путем доверительной приемки указывается в ЛК. Продавец до передачи отправлений обязан указать в ЛК количество грузовых мест. Ozon принимает отправления по количеству грузовых мест. В случае расхождения по количеству грузовых мест ответственность за соответствие отправлений перечню в ЛК несет Продавец.

После осуществления Ozon приемки, Продавец имеет право заявить мотивированные возражения и в течение 2 календарных дней с момента приемки предоставить доказательства передачи заявленного количества и перечня отправлений. Видеофиксация должна соответствовать требованиям Раздела «Как и зачем делать видеофиксацию на складе». Если Продавец в указанные сроки не предоставит доказательства, стороны признают что отправления приняты Ozon в количестве и по перечню согласно статусам в ЛК. Если при приемке выявлены незаявленные к приемке отправления, Продавец обязуется вывезти их с указанного Ozon адреса в течение 7 календарных дней с даты Уведомления.

4.8. Порядок фиксации передачи отправлений

Стороны согласовали, что передача отправлений Ozon осуществляется без подписания сопроводительных документов. Факт передачи отправлений фиксируется статусами в ЛК:

(а) «У водителя» — при поштучной приемке способом Pick-up;

(б) «Идет приемка» — при доверительной приемке способом Pick-up;

(в) «Доставляется» — при поштучной приемке способом Drop-off или при доверительной приемке;

(г) «Готов к отгрузке» — если отсутствует отправление, заявленное к передаче, при этом Ozon фиксирует срок истечения времени, рекомендованного к отгрузке.

Продавец обязан внимательно следить за процессом приёма каждого отправления и проверять в ЛК изменение статусов принятых отправлений в реальном времени.

В случае расхождений статусов в ЛК с фактически переданными отправлениями при поштучной приемке Продавец обязан провести проверку на месте. Продавец не передает Ozon отправления, статус которых в ЛК не изменился, и не вправе заявлять по ним возражения. Статусы отправлений в ЛК имеют больший приоритет над любым иным данным и документам.

Факт передачи грузового места при доверительной приемке для любого способа передачи подтверждается статусом «Идет приемка».

Не переданные Продавцом отправления для любого способа передачи фиксируются в ЛК статусом «Не принят на СЦ».

Если в ЛК установлено рекомендованное время отгрузки, то не переданные Продавцом отправления для любого способа передачи фиксируются в ЛК статусом «Готов к отгрузке» с фиксацией срока истечения времени, которое было рекомендовано к отгрузке.

5. Приёмка отправлений

5.1. Приёмка отправлений Ozon

Ozon принимает отправления поштучно, проверяя их на соответствие требованиям по маркировке и объемно-весовым характеристикам, заявленным Продавцом в ЛК, а также на соответствие условиям Раздела «Регламент партнёра, который продает со своего склада».

В целях обеспечения безопасности, соблюдения правил передачи отправлений, а также проверки качества входящих в отправления товаров, Ozon вправе выборочно вскрывать любые упаковки, в том числе поврежденные.

5.2. Проверка отправлений и сопроводительных документов к ним

В момент приёмки отправлений Ozon проверяет соответствие:

- весовых характеристик — заявленным в отправлениях товарам;
- объёмных характеристик — условиям Раздела «Регламент партнёра, который продает со своего склада»;

При выявлении превышения весовых или объемных характеристик отправления установленным лимитам Ozon его не принимает.

При выявлении несоответствия весовых или объемных характеристик (далее – ОВХ) отправления в пределах установленных лимитов Ozon принимает отправление и изменяет данные о них.

Продавец соглашается с перерасчетом стоимости услуг по Договору на основе фактических данных об ОВХ отправления. Продавец в случае выявления любых несоответствий ОВХ соглашается с оказанием и надлежащим исполнением Ozon услуги по дополнительной обработке ОВХ и блокировкой возможности изменения ОВХ в Карточке товара.

Продавец имеет право оспорить выявленное несоответствие ОВХ, предоставив доказательства их соответствия указанным в Карточке товара, а Ozon обязан рассмотреть оспаривание и при наличии оснований исправить ОВХ в течение 7 календарных дней.

6. Обработка возвратов Клиентов

6.1. Условия обработки возвратов

Ozon определяет условия приёма возврата товаров от Клиентов согласно положениям об обработке возвратов Клиентов в Разделе «realFBS».

6.2. Обработка невскрытых отправлений

Ozon проверяет соответствие номера невскрытого отправления данным в ЛК без вскрытия и проверки качества товаров. Ozon не несёт ответственности за незначительное повреждение транспортной упаковки отправления в виде:

(а) небольших вмятин, не приведших к повреждению товара и упаковки товара, при её наличии;

(б) незначительных надрывов (менее 10% от площади упаковки);

(в) незначительных пятен (менее 15% от площади упаковки), не приведших к потере свойств транспортной упаковки.

6.3. Обработка вскрытых отправлений

Ozon проверяет соответствие возвращаемого товара из вскрытого отправления номеру отправления. Транспортная упаковка может быть вскрыта или отсутствовать. Ozon заклеивает вскрытую транспортную упаковку, либо заменяет её.

6.4. Обработка отдельных случаев возвратов

6.4.1. Продавец вложил в отправление не тот товар — Ozon возвращает Продавцу неверно вложенный товар, а Продавец обязан его принять.

6.4.2. Продавец не вложил в отправление товар — Ozon сообщает об этом Продавцу, отправление не подлежит возврату, расчёты производятся согласно условиям Договора.

6.4.3. Клиент отказался от товара надлежащего качества в сроки, установленные Условиями продажи для физических лиц, при этом его товарный вид сохранён (нет следов использования, сохранены бирки и заводская упаковка) — Ozon возвращает Продавцу товар, а Продавец обязан его принять.

6.4.4. Клиент отказался от товара с недостатками — Ozon возвращает Продавцу товар, а Продавец обязан его принять согласно условиям законодательства о защите прав потребителей и Условий продажи для физических лиц.

6.5 Условия возврата товаров

Порядок возврата товара Продавцу или на Склад Ozon, а также порядок оформления заявки на самовывоз или вывоз товарам силами Ozon при возврате товара на Склад Ozon установлены в Разделе «Возврат, Вывоз и Утилизация».

Для возврата товара или отправления на Склад Ozon Продавец поручает Ozon доставить и обработать возвраты на Складе, а также осуществить их повторную продажу, оказав услугу FBO.

РАЗДЕЛ «ПРОДАЖА СО СКЛАДА OZON» (FBO)

1.1. Услуга FBO

При продаже товара со Склада Ozon оказывает Продавцу Услугу FBO, в которую входит:

(а) Услугу FBO;

(б) иные услуги, указанные в Разделе «Комиссии и тарифы», а также дополнительно согласованные Сторонами.

Порядок оказания услуг в рамках этого Приложения регулируется Договором, а также Регламентом партнера по поставкам товаров на фулфилмент-центры Ozon.

2. Заявка на поставку и отгрузка товара

2.1. Создание заявки на поставку

Продавец создает заявку на поставку, после чего отслеживает статус её согласования в ЛК. К добавлению в заявку ограничен товар с остатками на Складах, по которым не было продаж за последние 120 календарных дней.

Ozon вправе устанавливать иные ограничения в соответствии с Регламентом партнера по поставкам товаров на фулфилмент-центры Ozon.

Ozon может давать рекомендации по поставкам в ЛК — Продавец самостоятельно принимает решение об их использовании и несёт за это полную ответственность.

Ozon уведомляет Продавца о согласовании Заявки и вправе отказать ему без объяснения причин. Ozon имеет право ограничить Продавцу возможность создать Заявку на поставку, если Продавец не забрал товар, подлежащий вывозу, в пределах установленных Договором сроков.

Ozon имеет право в случаях, когда приемка поставки происходит с перерывами, для оформления приемки частями создавать в ЛК Продавца дополнительные Заявки на поставку без изменения сведений о товарах в первоначальной Заявке.

2.2. Заполнение информации о товаре

Продавец указывает наименование товара, его количество и объём с учётом максимальных пределов, установленных в ЛК.

2.3. Выбор типа поставки

Продавец выбирает таймслот из числа доступных в ЛК с учетом типа поставки:

(а) Кластер приемки – где Ozon принимает поставку для транзита через Склад.

(б) Кластер отправки — территория, на которой находится Склад, где происходит сборка заказа или обработка отправления.

(в) Кластер назначения — территория, на которой находится Склад, где производится распределение отправлений для доставки до Клиента.

2.4. Формирование грузового места

Для обеспечения корректности приёмки, а также ускорения процесса сортировки товара и его размещения к продаже на Платформе, Продавец:

(а) указывает в заявке на поставку тип и количество грузовых мест, их товарный состав, если иное не предусмотрено Регламентами;

(б) комплектует каждое грузовое место одинаковыми товарами;

(в) указывает Сроки годности каждого товара (если применимо).

При выявлении несоответствий Ozon оказывает Продавцу услуги по обработке товара в составе грузовых мест и/или обработке Сроков годности.

2.5. Отгрузка товара

Продавец самостоятельно отгружает товар на конкретный Склад или Точку отгрузки, а Ozon вправе отказать в приёмке в случаях, предусмотренных Договором и Регламентами. Все негативные последствия такого отказа несёт Продавец.

3. Приёмка

3.1. Поштучная приёмка

Ozon принимает товары из поставки:

(а) по количеству в каждом грузовом месте;

(б) по качеству – для обеспечения безопасности, соблюдения правил поставки и проверки качества товара Ozon вправе по своему усмотрению вскрывать индивидуальную упаковку товара (в т.ч. повреждённую) для проведения выборочной или сплошной проверки;

(в) путём сканирования маркировки с маркируемого товара – Ozon вносит в документы о приёмке информацию о коде маркировки, не проверяя его статус в системе «Честный знак». При отсутствии обязательной маркировки Ozon возвращает товар Продавцу.

3.2. Сроки приёмки поставки

Ozon принимает поставку на Складе:

(а) при самостоятельной поставке на конкретный Склад — в течение 5 рабочих дней после отгрузки товара на Склад;

(б) при Кросс-докинге — не позднее 90 календарного дня после истечения планового срока доставки товара на Склад.

Ozon вправе в случаях, когда приёмка поставки происходит с перерывами, для оформления приёмки частями создавать в ЛК Продавца дополнительные заявки на поставку без изменения сведений о товарах в первоначальной заявке.

3.3. Излишек, брак и поставка с неполным составом

При выявлении расхождений с заявкой на поставку по количеству и/или качеству товара Ozon (кроме случаев, указанных в Разделе «Комиссии и тарифы»:

(а) для Опознанного излишка — принимает товар и оказывает Продавцу услугу по обработке

Опознанного излишка;

(б) для Неопознанного излишка и брака — возвращает товар Продавцу и оказывает ему услуги по обработке Неопознанного излишка и/или брака;

(в) для поставки с количеством товара меньше заявленного — оказывает Продавцу услугу по бронированию места и персонала для поставки с неполным составом.

4. Результаты приёмки

4.1. Данные в ЛК и документы

По завершении приемки поставки на Складе размещения в ЛК отображаются данные о наименовании и количестве принятого товара, а также направляются следующие документы:

(а) Акт приёмки;

(б) Акт о браке;

(в) Акт об излишках.

Данные о результатах приемки в ЛК являются преимущественным достоверным источником информации о результатах приемки и подлежат обязательной проверке со стороны Продавца.

Размещение документов о приёмке в ЛК является необходимым и достаточным подтверждением надлежащего исполнения Ozon обязанности по выставлению документов и их согласованию с Продавцом.

4.2. Согласование данных в ЛК и документов

В течение 7 календарных дней после размещения документов о приёмке в ЛК Продавец обязан:

(а) при отсутствии разногласий — подтвердить документы в ЛК; либо

(б) при наличии разногласий — направить мотивированные возражения по форме Ozon, приложив видео сборки и отгрузки поставки со своего склада.

Если в указанный срок Продавец не подтвердил документы и данные в ЛК или не направил по ним мотивированные возражения, то документы и данные о результатах приёмки в ЛК считаются согласованными Сторонами в редакции Ozon. Датой согласования является последний день срока предоставления обратной связи от Продавца.

Стороны пришли к соглашению о том, что признают данные учетных систем Ozon, отображающиеся в ЛК, преимущественным достоверным источником информации о принятых товарах.

5. Продажа товара со Склада

5.1. Доступность товара к продаже

По завершении приёмки товар:

(а) принимается к транзиту – комплексу логистических услуг по обработке и подготовке товара к отгрузке для реализации Клиенту или перемещения между Складами. Товар находится в

транзитном статусе в течение 21 календарного дня после приемки поставки, стоимость транзита включена в плату за логистику;

(б) становится доступным к продаже на Платформе.

5.2. Дополнительная упаковка товара на Складе

Продавец вправе подключит. и отключить услугу по дополнительной упаковке товара, а Ozon обязуется ее оказаться:

(а) при наличии упаковочных материалов на Складе;

(б) при условии, что ОВХ товара позволяют упаковать товар в них.

При этом сохранность товара обеспечивается упаковкой Продавца, которая должна соответствовать требованиям Регламентов.

Для товаров с низким индексом надежности упаковки, указанным в ЛК, а также для категорий или типов товаров, определяемых Ozon, услуга подключается автоматически, Продавец имеет право отказаться от услуги, отключив ее в ЛК.

6. Нахождение товара на Складе

6.1. Этапы нахождения товара на Складе

Товар проходит следующие этапы нахождения на Складе:

(а) размещение – период нахождения товара на Складе, наступивший, если по истечении транзита товар не был продан или вывезен Продавцом. Размещение начинается в день, следующий за окончанием транзитного периода, и завершается в срок, указанный в Разделе «Комиссии и тарифы», – не позднее этого срока Продавец обязан вывезти товар со Склада;

(б) вынужденное размещение – период нахождения товара на Складе, наступивший, если по окончании размещения Продавец не исполнил обязательство по вывозу товара, а также в иных случаях, установленных Договором.

6.2. Проверка товара, находящегося на Складе

Для обеспечения безопасности и дополнительного контроля качества Ozon вправе повторно определять готовность товара к продаже, перемещая его внутри Склада и проводя его проверку, в т.ч. со вскрытием любой упаковки. Ozon вправе скорректировать сведения об остатках товара в ЛК.

6.3. Пересортица

Если среди товара на Складе обнаруживается Пересортица, Ozon направляет Продавцу в ЛК и/или по электронной почте Акт о зачёте излишков и недостач в результате пересортицы.

7. Перемещение товара

7.1. Право Ozon на перемещение товара

Ozon вправе самостоятельно определять потребность в товаре Продавца на других Складах и при необходимости перемещать товар с одного Склада на другие Склады.

7.2. Услуга по перемещению товара между Складами

7.2.1. Создание заявки

Заявка на услугу подается в соответствии с инструкцией и при условии соблюдения следующих требований:

(а) количество товаров в одной заявке соответствует инструкции;

(б) можно перемещать только товары надлежащего качества.

Редактирование и управление заявкой доступно в соответствии с инструкцией.

7.2.2. Перемещение товара между Складами

Получив заявку Продавца, Ozon присваивает ей номер при наличии технической возможности оказать услугу, после чего перемещает товар между Складами в течение 60 календарных дней.

8. Признание товара утраченным

Принятый на Складе товар признается утраченным:

(а) для товара, перемещаемого между Складами, — не позднее 45 календарных дней после согласования обращения Продавца о том, что товар не был доставлен на Склад назначения в течение 60 календарных дней после присвоения номера заявке на перемещение;

(б) для Клиентских возвратов, Невыкупов, Отмен — не позднее 30 календарных дней после обращения Продавца о том, что товар не был доставлен на Склад или Продавцу в течение 60 календарных дней после приёмки товара от Клиента, отказа Клиента от товара либо истечения срока хранения товара для выдачи Клиенту (для отдельных регионов срок может быть увеличен в порядке Уведомления);

(в) для товара, вывозимого со Склада силами Ozon, — не позднее 90 календарных дней после обращения Продавца о том, что товар не был доставлен до СЦ/ПВЗ или на Склад Продавца в течение 65 календарных дней после получения Ozon заявки на такой вывоз (для отдельных регионов срок может быть увеличен в порядке Уведомления);

(г) в остальных случаях — не позднее 90 календарных дней после обращения Продавца об утрате товара, переданного Ozon.

Товар не считается утраченным, если фактически находится у Ozon, в т.ч. с нарушением сроков его передачи Продавцу.

РАЗДЕЛ «ВОЗВРАТ, ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ»

1. Условия Клиентского возврата

1.1. Возврат товара

В соответствии с законодательством о защите прав потребителей Клиент имеет право отказаться от товара в любое время до его получения, а также вернуть товар в соответствии с Условиями продажи товаров для физических лиц с учетом особенностей, установленных Договором.

1.2. Условия обработки возвратов

Продавец поручает Ozon определять условия возврата товара Клиентом, включая Невыкупы и Клиентские возвраты, не ухудшающие положение Клиента по сравнению с требованиями законодательства Страны назначения, в т. ч. определять срок для возврата товара.

1.3. Расчёты по возвратам

Ozon перечисляет Клиенту уплаченные им за возвращенный товар денежные средства в сроки, установленные законодательством. Продавец обязан возместить Ozon стоимость возвращенного товара, указанную в ЛК на момент оформления Клиентом заказа, а Ozon возвращает Продавцу сумму ранее удержанного Вознаграждения за продажу.

2. Премодерация возврата

2.1. Условия премодерации Клиентских возвратов

При наличии технической возможности Ozon предоставляет функционал премодерации возврата, в рамках которого Продавец рассматривает заявку Клиента на возврат товара, реализованного по схеме FBO или FBS, и в течение 24 часов принимает одно из решений, доступных в интерфейсе ЛК:

(а) согласовать передачу Клиентом товара на возврат;

(б) вернуть Клиенту денежные средства без фактической передачи товара на возврат;

(в) частично компенсировать Клиенту стоимость товара (при наличии такой опции в ЛК);

(г) мотивированно отказать в согласовании возврата товара.

Если Продавец принял отрицательное решение, Клиент может его оспорить, обратившись в Службу поддержки. Ozon рассматривает обращение и, если считает отказ необоснованным, и одобряет заявку Клиента

2.2. Автоматическое одобрение заявки

Продавец вправе настроить автоматическое одобрение заявок на возврат товаров, стоимость которых ниже ценового порога, установленного Продавцом в ЛК.

2.3. Ограничения премодерации возврата

Ozon вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения на премодерацию возврата:

(а) на категории товаров;

(б) на причины возврата;

(в) при неоднократном необоснованном отклонении Продавцом заявок на возврат.

2.4. Обработка заявки силами Ozon

Ozon вправе самостоятельно обрабатывать заявки на возврат товаров:

(а) из конкретных категорий;

(б) по конкретным причинам возврата;

(в) при неоднократном необоснованном отклонении Продавцом заявок на возврат.

3. Дополнительная упаковка возврата на ПВЗ

Дополнительной упаковке в ПВЗ подлежат Клиентские возвраты и Невыкупы:

(а) с поврежденной или отсутствующей транспортной упаковкой;

(б) при условии, что на ПВЗ есть упаковочные материалы и ОВХ товара позволяют упаковать товар в них;

(в) каждый товар упаковывается отдельно в состоянии, в котором он был получен от Клиента;

(г) Продавец вправе изменить тип упаковочных материалов в ЛК.

4. Повторная продажа товара с ПВЗ

4.1. Случаи повторной продажи товара с ПВЗ

Если при Невыкупе или Отмене Клиент не заявил претензию по качеству, Продавец поручает Ozon повторно продать такой товар с ПВЗ при наличии технической возможности:

(а) если товар реализуется по схеме FBO;

(б) если товар реализуется по схеме FBS — при подключенном функционале возврата таких товаров через Склад.

В отношении таких товаров применяются условия продажи, оказания услуг и обработки товара, установленные в Разделе «Продажа со Склада Ozon (FBO)» и Регламенте FBO.

4.2. Ограничения повторной продажи товара с ПВЗ

В любой момент Ozon вправе устанавливать ограничения на повторную продажу и сроки нахождения товара на ПВЗ в зависимости от:

(а) категории товара;

(б) цены товара;

(в) вместимости и загруженности ПВЗ, потребности Клиентов и логистических ограничений.

При возникновении указанных ограничений Ozon прекращает повторную продажу товара с ПВЗ и возвращает товар через Склад или Продавцу по правилам этого Раздела. Продавец самостоятельно отслеживает в ЛК текущие ограничения, статус товара и факт его повторной продажи с ПВЗ.

5. Возврат товара на Склад

5.1. Случаи возврата товара на Склад

Ozon возвращает Клиентские возвраты, Невыкупы, Отмены через Склад и оказывает Продавцу услугу обратной логистики по тарифу FBO:

(а) применимо для товара, реализуемые по схеме FBO;

(б) применимо для товара, реализуемого по схеме FBS, а также методом доставки в ПВЗ Ozon по схеме realFBS — при подключенном функционале;

(в) исключения, когда товар не возвращается через Склад, установлены в этом Разделе.

Ozon оставляет за собой право определить конкретные товары и категории, которые направляются на Склад Ozon или наоборот не подлежат возврату на Склад Ozon на основании требований законодательства, логистических ограничений и потребностей Клиентов.

5.2. Обработка возвращенного товара на Складе Ozon

При поступлении на Склад Клиентского возврата, Невыкупа, Отмены Продавец поручает Ozon проверить товар, после чего:

(а) направить на вывоз, в т.ч. Автовывоз — по заявке Продавца или согласно настройкам, выбранным Продавцом в ЛК;

(б) повторно продать — если нет заявки на вывоз;

(в) провести Утилизацию, в т.ч. Автоутилизацию — при значительном повреждении или согласно настройкам, выбранным Продавцом в ЛК.

Иные условия приемки товара на Складе установлены в Приложении №2 и Регламентах к нему.

6. Возврат товара Продавцу

6.1. Способы возврата

Товар возвращается Продавцу в результате:

(а) доставки силами Ozon — применимо для:

- возврата Продавцу Клиентского возврата, Невыкупа, Отмены, не направленных через Склад;
- вывоза товара со Склада силами Ozon, в т.ч. Автовывоза;

(б) самовывоза со Склада.

6.2. Основания для возврата

Ozon не возвращает через Склад, а обеспечивает доставку напрямую Продавцу Клиентских возвратов, Невыкупов, Отмен:

(а) по которым Клиент заявил претензию по качеству;

(б) если такие товары не могут быть направлены на Склад;

(в) если у Продавца не подключен функционал по возврату через Склад товаров, реализуемых по схеме FBS. При доставке силами Ozon Продавцу оказывается услуга обратной логистики по тарифу FBS (кроме случаев, указанных в Разделе «Комиссии и тарифы»).

6.2.1. Автовывозы

Продавец обязан настроить Автовывозы и указать, куда при наличии технической возможности Ozon будет доставлять со Склада:

(а) товар с браком, ненадлежащим качеством или нарушением Договора, а также товар, непринятый с поставки – если Продавец не настроил Автоутилизацию такого товара в ЛК;

(б) иной товар, по которому Продавец настроил Автовывозы.

Ozon оказывает услугу по подготовке товара к вывозу (кроме товара, непринятого на Склад с поставки). Если заявка на вывоз не создана автоматически, Продавец получает об этом Уведомление и самостоятельно создает заявку на вывоз.

6.2.2. Вывоз товара со Склада по заявке Продавца

Если товар не попадает в Автовывозы, то при наличии технической возможности Продавец самостоятельно оставляет в ЛК заявку на вывоз товара со Склада силами Ozon или самовывозом (с выбором доступного таймслота):

(а) для непринятого с поставки — в течение 5 календарных дней после согласования:

- Акта о браке — для товара с браком или нарушающего Договор;
- Акта об излишках и Акта приема товара — для неопознанного излишка или при Пересортице, при этом срок отсчитывается с момента, когда согласованы оба Акта.

(б) для товара с браком, истекающим Сроком годности, ненадлежащего качества, нарушающего Договор, недоступного на Платформе более 90 календарных дней ввиду блокировки/скрытия Карточки товара, либо Маркируемого товара, ожидающего вывоз, – в течение 5 календарных дней после Уведомления либо появления в ЛК информации о таком товаре;

(в) для товара надлежащего качества — при намерении Продавца его вывезти.

Ozon согласует заявку при наличии технической возможности обеспечить вывоз, после чего оказывает услугу по подготовке товара к вывозу (кроме товара, непринятого на Склад с поставки). Продавец вправе отменить заявку до начала сборки товара Складом и самостоятельно отслеживает готовность товара к вывозу.

6.3. Доставка силами Ozon

6.3.1. Способы возврата товара Продавцу

Возврат товара Продавцу осуществляется одним из следующих способов:

(а) Drop-off (в СЦ/ПВЗ) – Продавец забирает возвраты в течение 10 календарных дней с момента готовности товара к вывозу и с учетом графика работы ПВЗ;

(б) Pick-up (на Склад Продавца) – Продавец принимает возвраты с 2 попыток доставки.

Ozon вправе самостоятельно определить Точку возврата, если этого не сделал Продавец, а также заменить выбранные Продавцом способ доставки или Точку возврата исходя из объема товара, логистических ресурсов, потребностей Клиентов и загруженности объектов. Продавец отслеживает в ЛК возможность получать возвраты/вывозы конкретным способом или на конкретной Точке возврата, а при неисполнении этой обязанности отвечает за вне негативные последствия.

6.3.2. Временное размещение товара для забора Продавцом

Услуга по временному размещению товара:

(а) в СЦ/ПВЗ – оказывается Ozon или Партнером Ozon при возврате/вывозе товара способом Drop-off в рамках Услуг FBO и FBS;

(б) у Партнера Ozon – может оказываться Партнером Ozon на схеме realFBS, в т.ч. в случае невывоза товара в установленные сроки.

6.3.3. Передача товара, доставленного силами Ozon

Передача возвратов Продавцу осуществляется без подписания сопроводительных документов:

(а) факт передачи фиксируется в ЛК статусами «Получено» или «Доставлено» , которые имеют больший приоритет к любым иным данным и документам;

(б) при доступности штрихкода для выдачи возвратов в ЛК Продавец предъявляет представителю Ozon его для сканирования и сверяет фактически полученное количество возвратов/вывозов с перечнем, заявленным в ЛК;

(в) при наличии расхождений Стороны повторно проверяют фактически переданный Продавцу товар и при необходимости корректируют перечень полученных возвратов/вывозов (при способе Pick-up) или составляют Акт об отказе в выдаче недостающих возвратов (при способе Drop-off);

(г) Продавец соглашается, что только при предъявлении Ozon сопроводительных документов на бумаге выдача возвратов может осуществляться на основании предъявленных документов.

6.4. Самовывоз товара со Склада

Продавец вывозит товар со Склада своими силами и за свой счет в выбранный таймслот. Самовывоз товара со Склада оформляется УПД-2 Возврат и транспортной накладной.

6.5. Приемка товара, возвращенного от Ozon

6.5.1. Порядок приемки

Продавец осуществляет приемку возврата/вывоза в следующем порядке:

(а) в момент получения от Ozon:

- по количеству грузовых мест – при вывозе со Склада или возврате с подписанием сопроводительных документов на бумаге;
- по количеству товара/отправлений – при возврате без подписания сопроводительных документов на бумаге.

(б) в течение 5 рабочих дней после получения от Ozon возврата:

- по количеству и качеству товара – с подписанием сопроводительных документов на бумаге;
- по качеству товара – без подписания сопроводительных документов на бумаге.

(в) в течение 7 календарных дней после получения от Ozon вывоза, доставленного силами Ozon – по количеству и качеству товара в составе грузовых мест;

(г) в течение 10 календарных дней после получения от Ozon вывоза по заявке на самовывоз – по количеству и качеству товара в составе грузовых мест.

6.5.2. Мотивированные возражения

Если в течение указанных сроков Продавец не заявит мотивированные возражения, отправление или товар считается переданным в надлежащем количестве и качестве согласно статусам в ЛК, АПП и/или сопроводительным документам на бумаге. К мотивированным возражениям Продавец прикладывает видео сборки поставки/отправления, а также приемки и распаковки возврата/вывоза на Складе Продавца — в их отсутствие Ozon отказывает в рассмотрении возражений. Если отправление передано Продавцу в неповрежденной упаковке, претензии не принимаются.

7. Сроки

7.1. Сроки возврата/вывоза

Ozon обеспечивает возврат/вывоз в следующие сроки:

(а) для Клиентских возвратов, Невыкупов, Отмен, возвращаемых через Склад или напрямую Продавцу, — 60 календарных дней после приемки товара от Клиента, отказа Клиента от товара, отмены заказа либо истечения срока хранения товара для выдачи Клиенту;

(б) при вывозе товара со Склада силами Ozon — 60 календарных дней после получения заявки;

Для отдельных регионов Ozon вправе увеличить срок доставки в порядке Уведомления.

7.2. Нарушение сроков Продавцом

Если Продавец не забирает товар/отправление в срок, Ozon:

(а) по истечении 14 календарных дней с согласованной даты вывоза со Склада вправе приостановить перечисление Продавцу денежных средств за реализованные товары до даты фактического вывоза;

(б) проводит Утилизацию товара по поручению и за счет Продавца;

(в) для товара надлежащего качества — вправе разместить товар на Складе для реализации.

8. Товар, временно недоступный к возврату/вывозу

Продавец дает Ozon безотзывное поручение сделать товар временно недоступным к вывозу/возврату:

(а) при наличии у Продавца дебиторской задолженности перед Ozon — до момента ее погашения;

(б) в целях защиты товара при установлении факта смерти Продавца — до момента предоставления наследниками документов, подтверждающих переход права собственности на товар в их пользу.

9. Вывоз/возврат товара при расторжении Договора

При расторжении Договора Продавец:

(а) в отношении товара, находящегося на Складе, — создает заявку на вывоз в течение 5 календарных дней после Уведомления о расторжении Договора либо принятия Продавцом решения о своей ликвидации;

(б) в иных случаях — Ozon направляет Продавцу Уведомление о готовности товара/отправления к возврату, после чего Продавец в течение 7 рабочих дней забирает его своими силами и за свой счет либо поручает Ozon Утилизацию.

10. Ответственность Сторон в отношении товара, возвращенного через Склад

Ozon отвечает за утрату или повреждение находящегося у него товара Продавца, произошедшие по вине Ozon, кроме случаев, когда:

(а) в отношении Невыкупа и Клиентского возврата, — это произошло до приемки товара от Клиента, отказа Клиента от товара либо истечения срока хранения товара для выдачи Клиенту;

(б) в отношении Отмены, — это произошло до момента передачи товара на Склад и не могло быть выявлено Ozon, в т.ч. при недостаче товара в грузовом месте с неповрежденной упаковкой;

(в) причиной стала неправильная упаковка.

Принятый на Складе товар признается утраченным не позднее 30 календарных дней после обращения Продавца о том, что товар не был доставлен на Склад в течение 60 календарных дней после приемки товара от Клиента, отказа Клиента от товара, истечения срока хранения товара для выдачи Клиенту либо Отмены.

11. Утилизация товара

11.1. Общие условия утилизации товара

Ozon уничтожает товар и оказывает Продавцу услугу Утилизации:

(а) по запросу Продавца через ЛК — для товара, непринятого на Склад с поставки или подлежащего возврату/вывозу ввиду расторжения Договора;

(б) в порядке Автоутилизации;

(в) с предполагаемого согласия Продавца — в любой момент и без дополнительных уведомлений Продавца.

Ozon утилизирует (уничтожает) товар способом, отвечающим требованиям законодательства, и не позднее 10 числа отчетного периода (календарного месяца) направляет Продавцу в ЛК документ, подтверждающий Утилизацию. Ozon не возмещает Продавцу стоимость товара, если Утилизация была осуществлена по любому из оснований, установленных Договором.

11.2. Автоутилизация

Продавец вправе настроить Автоутилизацию, указав в ЛК максимальный ценовой порог следующих товаров, реализуемых по FBO и FBS (кроме КГТ):

(а) Клиентские возвраты, Невыкупы, Отмены;

(б) товар, непринятый с поставки (кроме неопознанного излишка);

(в) товар с браком, ненадлежащим качеством или нарушением Договора.

Продавец вправе настроить Автоутилизацию в отношении неопознанного излишка, непринятого с поставки без указания максимального ценового порога.

11.3. Утилизация товара с предполагаемого согласия Продавца

Предполагается, что Продавец должным образом выразил согласие на Уничтожение и скрытие товара с Платформы в следующих случаях:

(а) если Продавец передал Ozon товар из Списка запрещенных товаров — в дату обнаружения Ozon такого товара;

(б) выявлено значительное повреждение, при котором товар непригоден для уценки и дальнейшей транспортировки, в т.ч. из-за несоответствия упаковки требованиям Регламентов — в дату выявления такого повреждения;

(в) у товара истек срок годности;

(г) для товара, подлежащего возврату способом Drop-off, — Продавец не выбрал СЦ/ПВЗ для доставки возврата или не забрал оттуда товар в течение 10 календарных дней с момента его готовности к получению;

(д) для товара, подлежащего возврату способом Pick-up, — Продавец указал некорректные контактные данные для доставки или не обеспечил принятие товара в рамках 2 попыток доставки;

(е) при самовывозе со Склада — Продавец не вывез товар со Склада в течение 30 календарных дней после истечения первого из выбранных таймслотов;

(ж) для товара на Складе, непринятого с поставки, с браком, ненадлежащего качества, нарушающего Договор, недоступного на Платформе более 90 календарных дней ввиду блокировки/скрытия Карточки товара, вывозимого ввиду расторжения Договора, либо Маркируемого товара, ожидающего вывоз, — в течение 5 календарных дней, отведенных на создание заявки на вывоз, Продавец не создал заявку либо отказался от таймслота, не выбрав новый;

(з) для товара, подлежащего вывозу со Склада, — у Продавца нет активной заявки и/или не выбран таймслот.

При несогласии с Утилизацией Продавец вправе заявить мотивированные возражения в течение 30 календарных дней с даты Утилизации, указанной в ЛК. К возражениям по повредившемуся товару Продавец прикладывает видео его сборки, в отсутствие которого Ozon отказывает в рассмотрении возражений.

РАЗДЕЛ «УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ НА OZON

СЕЛЕКТ»

1. Сфера применения Приложения

Положения Договора применяются в части, не противоречащей настоящему Приложению (далее – «Приложение Ozon Селект»).

В случае противоречия между Приложением Ozon Селект и иными положениями Договора, Приложение Ozon Селект будет иметь преимущественную силу.

Приложение Ozon Селект регулирует взаимоотношения между Ozon и Продавцами при реализации товаров Продавцом через Платформу Ozon Селект.

Приложение Ozon Селект применяется к Продавцу в том случае, если услуги или функции, которые регламентируют соответствующие положения, доступны у Продавца в ЛК.

2. Условия подключения

Ozon предоставляет Продавцу возможность дополнительно размещать Карточки товара на Платформе Ozon Селект при условии соответствия требованиям Платформы Ozon Селект.

3. Перечень услуг

При реализации Продавцом товаров на Платформе Ozon Селект Ozon исполняет поручения и оказывает Продавцу услуги, указанные в Договоре и доступные в ЛК Продавца, а также следующие услуги (далее – «Услуги Ozon Селект»):

(а) дополнительная упаковка товара на складе;

(б) пломбирование товара;

(в) и иные услуги.

4. Особенности оказания услуг

4.1. В случае, если товар одновременно реализуется и на Платформе Ozon Селект и на Платформе Ozon, то по таким товарам оказываются Услуги Ozon Селект.

4.2. Продавец имеет право заказать услуги из числа доступных в разделе ЛК Ozon Селект. Услуги оказываются на определенном перечне складов. Услуга Продвижение бренда не распространяется на заказы Товаров, оформленные Клиентами на Платформе Ozon Селект.

5. Вознаграждение Ozon за продажу товаров на Платформе Ozon Селект

Вознаграждение Ozon состоит из;

(а) вознаграждения за продажу;

(б) вознаграждения за услуги, оказываемые согласно Договору и Приложениям к нему с учетом особенностей, установленных настоящим Разделом.

Размер вознаграждения за продажу и стоимость услуг установлена в Разделе «Комиссии и тарифы Ozon».

В случае продажи Продавцом товаров одновременно на Платформе Ozon и на Платформе Ozon Селект, вознаграждение Ozon рассчитывается по общим условиям Раздела «Комиссии и тарифы Ozon».

6. Приостановление оказания услуг

Ozon в одностороннем порядке вправе приостановить оказание услуг по размещению Карточек товара Продавца на Платформе Ozon Селект, уведомив об этом Продавца:

(а) по основаниям, указанным в п. 1.6 Договора;

(б) Ozon изменил требования Платформы Ozon Селект и товар Продавца больше не соответствует им;

(в) Продавец изменил категорию или бренд товара, и товар Продавца больше не соответствует требованиям Платформы Ozon Селект.

Если Продавец перестал соответствовать требованиям, он обязуется незамедлительно сообщить об этом Ozon. При неисполнении этой обязанности Продавец обязуется самостоятельно урегулировать любые возникшие в связи с этим претензии и/или требования третьих лиц к Ozon и возместить Ozon убытки в полном объеме.

РАЗДЕЛ «ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРОВ ПРОДАВЦА»

1. Предмет

1.1. Услуги по продвижению товаров

Помимо обязательств, установленных Договором, Ozon может оказывать Продавцу по его поручению услуги по продвижению товаров (далее в данном Разделе — Услуги).

Услуги могут включать в себя рекламные услуги, технические услуги (услуги технического и информационного характера, доступные для заказа Продавцом) и иные услуги, подробный перечень которых определён в ЛК, включая прайс-лист, размещенный в ЛК.

Прайс-лист является информационным материалом, содержащим информацию о перечне услуг по продвижению товаров, которые Ozon может оказывать Продавцу по его заказу, не устанавливает права и обязанности Сторон, не является офертой.

2. Порядок оказания услуг

2.1. Общие условия

2.1.1. Продавец самостоятельно определяет и указывает в ЛК параметры оказания услуг.

2.1.2. Нажимая кнопку «Создать кампанию», Продавец полностью и безоговорочно соглашается с условиями оказания услуг, и все существенные условия считаются согласованными.

2.1.3. Ozon оставляет за собой право в одностороннем порядке:

(а) менять формат, дизайн и место размещения (в том числе, объединять или разделять места размещения) материалов для продвижения без согласования с Продавцом;

(б) не принимать к размещению Рекламные материалы, не соответствующие требованиям раздела «Требования к рекламным материалам»;

(в) удалять данные из кампании по продвижению по истечении шести месяцев с момента ее выключения без возможности последующего восстановления данных;

(г) в целях повышения качества работы Платформы проводить тесты и эксперименты (в том числе, изменять и/или добавлять формат и условия показа; изменять и автоматически определять алгоритмы, на основе которых происходит показ материала). Если Продавец не согласен с участием в тесте или эксперименте, он обязуется перевести кампанию в статус «Неактивна»;

(д) самостоятельно определять перечень сайтов-партнёров Ozon для размещения материалов;

(е) отказаться от оказания услуг по продвижению в отношении любого материала без объяснения причин;

(ж) временно приостановить оказание Продавцу услуг по техническим, технологическим и иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин;

(з) изменять вид услуги, выбранной и подтверждённой ранее Продавцом, в случае изменения и/или обновления технических возможностей Платформы.

2.1.4. Ozon предоставляет Продавцу статистику в ЛК. Стороны признают статистику Ozon единственным достоверным источником определения объема оказанных услуг и размера вознаграждения Ozon.

2.1.5. Ozon не гарантирует, что материалы будут размещены на выбранных Продавцом местах размещения.

2.2. Тип кампании по продвижению

Продавец самостоятельно определяет тип кампании из числа доступных в ЛК.

2.3. Приостановление оказания услуг

Ozon имеет право приостановить оказание услуг по продвижению товара в случаях:

(а) выявления наличия в материалах недостоверной информации либо иного нарушения требований, установленных настоящим Договором или законодательством;

(б) наличия задолженности у Продавца по Договору;

(в) у Продавца отсутствуют необходимые права и/или документы;

(г) по техническим, технологическим и иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин.

2.5. Общие положения об акциях

Продавец может предоставлять скидки на свои товары для Клиентов. Для предоставления скидок Продавец в ЛК:

(а) запускает собственную акцию и самостоятельно определяет сроки, товары, условия и т.д. или

(б) добавляет товары в одну из акций, которые проводятся Ozon (условия и сроки проведения таких акций определяются Ozon самостоятельно) или

(в) выбирает товары для добавления в акцию из предложенных к добавлению Ozon. Ozon имеет право предложить Продавцу участвовать в акции, добавив его товары в акцию минимум за 3 (три) рабочих дня до ее начала и направив Уведомления об этом. Продавец изменяет список товаров в акции по своему усмотрению за определенное количество дней, установленное Ozon, до старта акции (если такой срок установлен Ozon). По истечении установленного Ozon срока Продавец признает все добавленные товары участвующими в акции в полном соответствии с условиями и сроками проведения таких акций.

Продавец может установить в ЛК минимальную цену товара, чтобы она учитывалась при добавлении Ozon товара Продавца в акции. Продавец подтверждает в ЛК настройку учета минимальной цены товара в акциях каждые 30 дней, чтобы она оставалась активной. Если Продавец не активирует настройку в ЛК, минимальная цена товара не будет учитываться при добавлении Ozon товара Продавца в акции и при определении размера скидки на товар. При этом Продавец вправе в любой момент активировать настройку в ЛК, в таком случае минимальная цена товара будет учитываться при последующем добавлении товара в акции.

Для запуска собственной акции Продавец самостоятельно определяет в ЛК:

- Тип акции;
- Период проведения акции;
- Параметры аудитории покупателей;
- Перечень товаров (из числа доступных к добавлению в акцию);
- Иные необходимые условия.

Продавец запускает акцию посредством перевода акции в статус «Активна» в ЛК.

Запуская акцию или добавляя свои товары в акцию Ozon, Продавец безоговорочно соглашается с тем, что скидка предоставляется Клиентам от имени и за счет Продавца на условиях, указанных в ЛК, и за такую скидку Баллы за скидки не начисляются.

2.6. Продвижение бренда

Продавец вправе заказать техническую услугу по продвижению бренда путем выставления настроек в ЛК, а Ozon обязуется оказать такую услугу за отдельную плату. В услугу по продвижению бренда входят услуги, указанные на странице «Продвижение бренда».

Продавец также вправе заказать услугу по продвижению в отношении бренда, который уже подключен и продвигается на Платформе третьими лицами, указав в ЛК необходимые параметры.

Если иные лица подключат услугу по продвижению в отношении бренда, указанного в карточках Продавца, Ozon уведомляет об этом Продавца в ЛК. С момента уведомления Продавцу предоставляется пробный период пользования услугой на срок, указанный в ЛК. В течение этого

срока Продавец вправе отказаться от услуги, отключив ее в ЛК. По истечении указанного в ЛК срока услуга считается заказанной Продавцом и подлежит оплате в соответствии с Разделом «Комиссии и тарифы Ozon».

Заказывая услугу в ЛК, Продавец полностью и безоговорочно соглашается с условиями оказания услуг.

Продавец вправе в любое время отказаться от услуги в ЛК.

2.7. Услуга электронный бейдж «Бренд проверен»

Продавец может заказать услугу электронный бейдж «Бренд проверен» на неограниченное количество брендов (далее – Услуга «Бренд проверен»).

Услуга «Бренд проверен» включает в себя бейдж «Бренд проверен» в Карточке товара Продавца на Сайте по соответствующему бренду. Продавец может выбрать порядок оказания Услуги «Бренд проверен» из числа доступных в ЛК. Ozon оставляет за собой право определять доступные Продавцу условия оказания Услуги «Бренд проверен» без раскрытия причин.

Для подключения Услуги «Бренд проверен» Продавец должен предоставить документы на бренд и соответствовать условиям, указанным в Разделе «Комиссии и тарифы Ozon». Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуги «Бренд проверен» в ЛК. Стоимость Услуги «Бренд проверен» указана в ЛК и Разделе «Комиссии и тарифы Ozon».

При возникновении подозрений о нарушении прав на интеллектуальную собственность в соответствии с законодательством Страны назначения, Ozon в одностороннем порядке вправе приостановить оказание Услуги «Бренд проверен» и запросить дополнительные документы. В случае если нарушение не подтверждается – оказание Услуги «Бренд проверен» возобновляется Продавцом; если нарушение подтверждается – Услуга «Бренд проверен» отключается Ozon в одностороннем порядке.

3. Вознаграждение Ozon

3.1. Расчет вознаграждения

Порядок расчета вознаграждения Ozon определяется в зависимости от типа услуги и/или выбранного Продавцом типа кампании. Вознаграждение отображается в ЛК Продавца и определяется исходя из статистики Ozon.

Продавец гарантирует, что обладает всеми правами на результаты интеллектуальной деятельности в отношении продвигаемого товара.

3.2. Расчет вознаграждения по CPC

Вознаграждение Ozon (Ставка CPC) составляет сумму в валюте Продавца.

3.3. Расчет вознаграждения по CPM

Вознаграждение Ozon (Ставка CPM) составляет сумму в валюте Продавца.

3.4. Расчет вознаграждения по CPO

Вознаграждение Ozon определяется как размер процентной ставки от цены Привлечённого товара. Цена Привлечённого товара в целях исчисления вознаграждения Ozon — это цена, установленная Продавцом, и определяемая на момент оформления заказа Клиентом на Сайте.

Привлеченный товар подлежит оплате, если:

(а) Клиент в течение 30 дней с даты добавления в корзину или избранное приобрел Привлечённый товар;

(б) Клиент повторно приобрел товар после перехода на страницу товара из поисковой выдачи или через кнопку «Повторить заказ»;

(в) Клиент приобрел товар аналогичной модели, но иной комплектации (в том числе иного цвета, размера, характеристик).

Привлечённый товар подлежит оплате в том числе и в случае, если был удален из рекламного кабинета до его приобретения Клиентом.

3.5. Пределы размера Ставки

Размеры Ставок определяет Продавец в пределах максимальных и минимальных значений, установленных Ozon в ЛК, или путем выбора Автоматической стратегии

3.6. Порядок выплаты вознаграждения

Выплата вознаграждения Ozon, которое рассчитывается по тарифам, указанным в ЛК, исходя из объема оказанных услуг в отчетном периоде, осуществляется путем его удержания из средств, причитающихся Продавцу и перечисляемых согласно условиям Договора. В случае отрицательного баланса счета Продавца, последнему выставляется счет на оплату услуг Ozon. Вознаграждение Ozon за услуги, предусмотренные настоящим разделом, входит в состав общего вознаграждения за все оказанные услуги.

3.7. Скидки на стоимость услуг

Ozon вправе зачислять в ЛК Продавца бонусные баллы (бонусы на продвижение), которые может использовать для предоставления скидки на услуги по продвижению, исходя из соотношения 1 бонусный балл = 1 единица Валюты Продавца по Договору.

При заказе Продавцом услуг в ЛК бонусные баллы расходуются им ежедневно до момента их исчерпания или до прекращения срока их действия.

Ozon в одностороннем порядке определяет перечень услуг по продвижению, к которым может применяться скидка.

Ozon указывает в Отчетных документах фактическую сумму вознаграждения за услуги к оплате после применения скидки.

Информация об объёме фактически оказанных услуг, на которые была представлена скидка, отображается в ЛК.

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность Продавца

Продавец самостоятельно несет полную ответственность за содержание и достоверность сведений, содержащихся в материалах, а также за нарушение принадлежащих третьей стороне прав (включая, но, не ограничиваясь правами на результаты интеллектуальной деятельности), вызванное использованием материалов, переданных Продавцом.

4.1.1. Продавец гарантирует, что любые размещаемые материалы, включая материалы, были им проверены и соответствуют законодательству, достоверны и не нарушают прав и законных интересов третьих лиц, в частности, прав на объекты интеллектуальной собственности, не содержат незаконных заимствований чужих объектов авторских и смежных прав. Если в материалах содержатся изображения людей или объектов, на использование которых необходимо получить соответствующие разрешения, Продавец гарантирует, что получил такие разрешения, в том числе согласия физических лиц на:

(а) обнародование и использование их изображений,

(б) обработку их персональных данных, Ozon и/или привлекаемым им третьим лицом.

4.1.2. В случае нарушения гарантии Продавец обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать возможные претензии третьих лиц, а если Ozon будет привлечен к какой-либо ответственности, Продавец обязуется незамедлительно по требованию Ozon предоставить последнему всю необходимую и запрашиваемую информацию, касающуюся указанных претензий, а также Продавец принимает на себя возмещение имущественных потерь, которые понесены или с неизбежностью будут понесены Ozon в будущем. Размер имущественных потерь признается равным:

- сумме требований соответствующего государственного органа и/или третьего лица, включая штрафы, неустойки, и
- сумме судебных расходов, которые Ozon понесет в связи с предъявленными претензиями, исками.

4.1.3. По запросу Ozon Продавец в течение 2 дней обязан предоставить документы, подтверждающие достоверность информации, содержащейся в материалах и любых других материалах, а также все необходимые документы, разрешения и справки, подтверждающие наличие у Продавца прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, содержащихся в Рекламных материалах.

4.1.4 В случае отмены размещения Рекламного материала по вине или по запросу Продавца менее, чем 10 календарных дней до согласованной даты начала размещения, Продавец обязуется оплатить стоимость услуги в полном объеме.

4.2. Возмещение убытков Ozon

В случае поступления в адрес Ozon обращений третьих лиц, связанных с нарушением их прав, обращений государственных органов в связи с размещением информации в рамках Договора,

Продавец принимает на себя возмещение убытков, издержек, расходов, возникших у Ozon, за исключением случаев, когда это произошло не по вине Продавца.

РАЗДЕЛ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

1. Общие условия

Ozon предлагает Продавцу дополнительные услуги, а Продавец направляет заявку на получение таких услуг в ЛК. Заказывая услугу в ЛК, Продавцу полностью и безоговорочно соглашается с условиями оказания услуг.

2. Услуги Premium и Управление отзывами

2.1. Услуга Premium Lite

Продавец может заказать в ЛК услугу Premium Lite, включающую в себя:

(а) предоставление в ЛК доступа к дополнительным инструментам для сбора аналитики по продажам;

(б) иные услуги.

2.2. Услуга Premium

Продавец может заказать в ЛК услугу Premium, включающую в себя:

(а) пометку «Premium» в Карточке товара Продавца;

(б) предоставление в ЛК доступа к дополнительным инструментам для сбора аналитики по продажам;

(в) иные услуги.

2.3. Услуга Premium Plus

Продавец может заказать в ЛК услугу Premium Plus, включающую в себя:

(а) предоставление доступа к расширенной версии отчета по конкурентным позициям;

(б) более заметную пометку «Premium» в Карточке товара Продавца;

(в) иные услуги.

2.4. Услуга Premium Pro

Продавец может заказать в ЛК услугу Premium Pro, включающую в себя:

(а) предоставление доступа к автоматическим ответам на отзывы;

(б) предоставление доступа к максимальной конфигурации аналитики конкурентных позиций;

(в) иные услуги.

2.5. Услуга Управление отзывами

Продавец может заказать в ЛК услугу Управление отзывами, включающую в себя:

(а) закрепление отзывов;

(б) доступ к генерации ответов на отзывы клиентов;

(в) доступ к созданию шаблонов ответов на отзывы клиентов;

(г) иные услуги.

2.6. Порядок подключения услуг

Продавец вправе подключить услугу в ЛК при соблюдении критериев качества сервиса, установленных Ozon в ЛК.

Ozon в одностороннем порядке прекращает оказание услуг, если Продавец перестал соответствовать показателям качества. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от услуг в ЛК.

2.7. Стоимость услуг

Стоимость услуг Premium Lite, Premium, Premium Plus, Premium Pro и Управление отзывами установлена в Разделе «Комиссии и тарифы Ozon».

3. Услуга «Бонусы продавца»

Программа / Программа лояльности «Бонусы продавца» — программа лояльности Продавца, в рамках которой по поручению Продавца начисляются Бонусы продавца Клиентам на их бонусные счета на условиях, предусмотренных Правилами Программы лояльности «Бонусы продавца».

Акция «Рассылка Бонусов продавца» — рекламное мероприятие, в рамках которого Ozon по поручению Продавца проводит рассылку для Клиентов и начисляет им Бонусы продавца.

Все иные термины используются в данном Разделе в значениях, определенных в Разделе «Термины» Правил Программы лояльности «Бонусы продавца».

3.1. Общие условия оказания услуги «Бонусы продавца»

3.1.1. Продавец поручает Ozon предоставить Клиенту скидку на все его товары на условиях, указанных в Разделе «Комиссии и тарифы». Скидка предоставляется за счет Продавца и учитывается при определении размера Вознаграждения за размещение товаров в порядке, установленном в Разделе «Комиссии и тарифы Ozon». При этом, максимальный размер такой скидки на товар определяется Ozon и доводится до сведения Продавца через ЛК.

3.1.2. В рамках Программы Продавец вправе заказать Акцию «Рассылка Бонусов продавца» и иные акции на условиях, предусмотренных Правилами Программы лояльности «Бонусы продавца».

3.1.3. Размер Вознаграждения за услугу «Бонусов продавца», установлен в Разделе «Комиссии и тарифы Ozon».

РАЗДЕЛ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

1. Информация о Продавце

Продавец обязан указывать в ЛК коммерческое обозначение в соответствии с требованиями законодательства, в том числе не вводящее в заблуждение относительно принадлежности ЛК определенному лицу.

2. Регистрация и аутентификация с использованием Ozon ID

При или после регистрации на Платформе Продавец привязывает к своему ЛК Ozon ID. Продавец использует Ozon ID для авторизации в ЛК, а Ozon — для аутентификации Продавца одним или несколькими способами, указанными в Условиях использования Ozon ID, и удостоверения его права на доступ в ЛК. Привязывая к ЛК Ozon ID, Продавец обязуется соблюдать Условия использования Ozon ID.

Ozon имеет право отказать Продавцу в аутентификации по логину и паролю в случае, если Продавец не привязал к аккаунту Ozon ID.

Продавец обязуется принимать все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности Ozon ID и не предоставлять доступ в ЛК и к Ozon ID третьим лицам, кроме случаев, когда эти лица действуют по поручению Продавца (Продавец при этом отвечает за действия таких третьих лиц, как за свои собственные).

3. Смена доступа

При возникновении у Продавца подозрений относительно безопасности его Ozon ID, или пароля, или возможности их несанкционированного использования третьими лицами, Продавец обязан незамедлительно уведомить Службу поддержки (через ЛК или связавшись с ней).

При возникновении у Ozon подозрений относительно использования ЛК Продавца третьим лицом или вредоносным программным обеспечением, Ozon вправе в одностороннем порядке сменить пароль Продавца и/или прекратить доступ к его ЛК по привязанному Ozon ID. Продавец может привязать к ЛК новый Ozon ID исключительно при личном обращении в Службу поддержки и идентификации Продавца.

4. Исполнение размещённых заказов

Если это не противоречит законодательству, то после даты расторжения Договора Стороны обеспечивают исполнение всех размещённых, но незавершённых заказов, и продолжают коммуникации между собой или с Клиентами в отношении таких заказов.

5. Удаление ЛК после расторжения Договора

По окончании всех действий в отношении ранее размещённых заказов Ozon удаляет ЛК и всю информацию о товарах Продавца с Платформы без возможности восстановления.

6. Право на деактивацию ЛК

Ozon с предварительным Уведомлением вправе деактивировать ЛК Продавца (приостановить оказание Услуг) в случае нарушения любого условия настоящего Договора.

7. Действия Ozon в ЛК

Ozon в лице сотрудников и иных уполномоченных лиц вправе совершать в ЛК Продавца любые действия, необходимые для решения обращений Продавца в Службу поддержки, которые Стороны признают выполненными по поручению Продавца.

8. Интеграция в ЛК через Ozon Seller API

Продавец может воспользоваться инструментом интеграции своей системы учёта с ЛК через Ozon Seller API. С помощью интеграции через Ozon Seller API Продавец может загружать, обновлять и получать данные о товарах. Условия интеграции через Ozon Seller API содержатся в Документации Ozon Seller API. Стороны признают, что при интеграции через Ozon Seller API данные, отражающиеся в системе Ozon, имеют больший приоритет к данным, отражающимся в системе Продавца.

9. Электронная подпись в ЛК

Простая электронная подпись (ПЭП) – это электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронного документа Продавцом или Ozon, совершающим действия в ЛК.

Ключ ПЭП – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи. Применительно к ПЭП роль ключа ПЭП исполняют коды, пароли и прочие средства либо их сочетание. ПЭП создается Продавцом в информационной системе Ozon при подтверждении действий в ЛК с помощью ключа ПЭП: пароль при успешной аутентификации Продавца в ЛК или введение цифрового кода, полученного Продавцом по СМС, в том числе при аутентификации через Ozon ID. Продавец обязан соблюдать конфиденциальность ключа ПЭП.

Действия Продавца в ЛК совершаются путем формирования электронного документа в информационных системах Ozon. Такие электронные документы (файлы, электронные протоколы, журналы, программные коды, логи и прочая информация в электронной форме), за исключением документов, указанных в п. 3.2. Договора:

- признаются подписанными Продавцом с использованием ПЭП;
- равнозначны документам на бумажном носителе, собственноручно подписанным Продавцом;
- порождают юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с законодательством.

Стороны согласовали порядок распределения бремени доказывания при возникновении споров об ПЭП:

- о наличии или подлинности ПЭП - на Стороне, которая не согласна с наличием, подлинностью ПЭП;
- о факте внесения изменений в электронный документ - на Стороне, которая утверждает этот факт;
- о факте получения одной из Сторон электронного сообщения, подписанного ПЭП - на Стороне, оспаривающей такой факт.

РАЗДЕЛ «ПАРТНЁРЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ»

1. Выбор Партнёра по оказанию услуг

Услуги по настоящему Договору могут быть оказаны Партнёрами. Ozon организует взаимодействие Продавца с Партнёрами, с которыми договор заключает Продавец самостоятельно либо Ozon по поручению Продавца.

2. Условия взаимодействия с Партнёрами по оказанию услуг

Ozon передает Партнёрам контактные данные Продавца для связи, предоставленные Продавцом при регистрации на Платформе или позднее в ЛК. Продавец вправе предоставить Партнёру доступ в свой ЛК, тем самым поручая Партнёру совершать в ЛК действия, необходимые для исполнения таких поручений. Ozon не несет ответственности за действия Партнёров в ЛК Продавца.

РАЗДЕЛ «КАРТОЧКА ТОВАРА»

1. Создание Карточки товара

На Платформе действуют лимиты на создание и/или изменение Карточек товаров, установленные в ЛК. При достижении установленного в ЛК лимита, Продавец вправе увеличить его, заказав услугу Увеличение общего лимита на создание карточек товаров. Услуга считается оказанной с момента отражения в ЛК увеличенного лимита. Стоимость услуги отражена в разделе «Комиссии и тарифы».

Если товар подлежит обязательной маркировке, Продавец обязан создать карточку в соответствующей категории, указать соответствующий код ТН ВЭД. Продавец обязан указать в Карточке товара ставку НДС, в противном случае Ozon устанавливает ее автоматически и не несет ответственность за ее корректность. Продавец имеет право вносить изменения в ставку НДС в любой момент. Продавец самостоятельно несет ответственность за достоверность информации о ТН ВЭД и НДС, а в случае привлечения Ozon к ответственности в результате недостоверного указания такой информации – обязан возместить Ozon причиненные убытки.

Если товар является подакцизным, Продавец обязан указать это при создании Карточки товара либо после ее создания, Продавец самостоятельно несет ответственность за достоверность этой информации, а в случае привлечения Ozon к ответственности в результате недостоверного указания такой информации – возместить Ozon причиненные убытки.

Запрещено повторное создание Карточки товара с использованием контента, нарушающего права третьих лиц на РИД, если ранее Карточка товара Продавца с использованием тех же РИД заблокирована в соответствии с п. 11 «Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)» Раздела «Заверения и гарантии». Создавая и размещая повторно такую Карточку товара, Продавец заверяет и гарантирует Ozon, что урегулировал с Правообладателем разногласия в отношении использования спорных РИД и размещение Карточки товара не нарушает права третьих лиц на РИД.

2. Ответственность за информацию в Карточке товара

Продавец несёт ответственность за полноту и соответствие информации в Карточке товара требованиям законодательства и Договора.

Продавец обязан поддерживать актуальность и достоверность размещенной в Карточке товара информации о товаре и его цене. Если Продавец укажет в Карточке товара недостоверную информацию, то Продавец принимает на себя любые наступившие в связи с этим негативные последствия, в том числе при расчете размера Вознаграждения Ozon исходя из недостоверных данных.

Продавцу запрещено размещать в Карточке товара информацию (в том числе изображения):

(а) не имеющую прямого отношения к товару и/или его описанию;

(б) распространение которой запрещено в соответствии с применимым законодательством и/или иной Страны назначения;

(в) за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность в соответствии с применимым законодательством и/или иной Страны назначения;

(г) содержащую (включая, но не ограничиваясь): публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма; экстремистские материалы; пропаганду или сцены порнографии, насилия и жестокости; нецензурную брань; сведения, порочащие отдельные категории лиц по различным признакам, в том числе отношения к религии, места жительства, в связи с их политическими убеждениями, а также иные сведения, запрещенные Политикой пользовательского контента;

(д) содержащую номера телефонов, аккаунты в мессенджерах, адреса электронной почты, ссылки на сторонние интернет-ресурсы;

(е) нарушающую права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Фотографии / изображения (далее – контент), загружаемые Продавцом в Карточку товара, могут проходить автоматическую проверку на совпадение с контентом, ранее размещенным в Карточках товаров других Продавцов. В случае выявления совпадений Ozon вправе отклонить публикацию такого контента. Продавец вправе оспорить отклонение публикации и предоставить доказательства, подтверждающие его права на контент. После подтверждения прав Продавец может повторно загрузить такой контент в Карточку товара.

При обнаружении каких-либо несоответствий в любой Карточке товара Продавец обязан незамедлительно сообщить Ozon об этом с указанием таких несоответствий

3. Обработка Карточки товара

В случае нарушения законодательства и условий Договора, Ozon вправе проводить проверку любой Карточки товара (как на этапе ее создания, так и после размещения на Платформе) и в случае недостаточности или несоответствия содержания Карточки законодательству или условиям Договора по своему выбору:

(а) требовать внесения Продавцом изменений (а Продавец обязан их незамедлительно вносить);

(б) самостоятельно менять категорию товара или содержание Карточки товара, в том числе значения атрибутов; и/или

(в) исправлять перевод информации в Карточке товара без искажения содержания;

(г) блокировать Карточку товара на Платформе, делая товар недоступным для заказа Клиентом.

(д) приостанавливать показ Группы на Платформе, направив Продавцу Уведомление с указанием причин приостановки.

Продавец вправе оспорить блокировку Карточки товара путем предоставления доказательств отсутствия оснований для блокировки в течение 7 дней или путем удаления запрещенной информации в течение 24 часов с момента направления Уведомления о нарушении.

При подтверждении отсутствия оснований для блокировки Ozon разблокирует Карточку товара в течение 3 дней.

Продавец соглашается с тем, что Ozon при проверке и внесении изменений в Карточку товара вправе использовать информацию с официальных сайтов производителей/официальных дистрибьюторов товаров.

4. Блокировка Карточки товара

Ozon вправе без предварительного уведомления и согласования с Продавцом блокировать Карточку товара Продавца в следующих случаях:

(а) товар заведен в неправильной категории;

(б) у товара указан неверный тип товара;

(в) описание не соответствует наименованию товара;

(г) описание не соответствует требованиям Ozon;

(д) изображение не соответствует наименованию товара;

(е) изображение не соответствует заявленным характеристикам;

(ж) на Сайте товар отображен «в наличии», но Продавец отменяет заказ товара с причиной «нет в наличии»;

(з) при получении обращения от правообладателя о нарушении его права на товарный знак;

(и) при получении информации о том, что товар является контрафактным.

5. Использование Карточки товара

Ozon вправе в отношении Карточки товара и/или любых входящих в нее информационных блоков:

(а) размещать на Платформе совместно с ценовыми предложениями аналогичных товаров другими Продавцами;

(б) размещать на сторонних ресурсах в рекламно-маркетинговых целях, при этом стоимость такого размещения определяется Ozon дополнительно согласно условиям Договора;

(в) размещать в них бейджи или иные надписи, предназначенные для информирования потребителей;

(г) самостоятельно определять и изменять набор характеристик для описания и объединения товаров на Платформе, а также определять их расположение в Карточке товара;

(д) изменять расположение информационных блоков, управлять расположением контента в Карточке товара без внесения в него каких-либо изменений. Такие изменения не повлияют на содержание информации о товаре в Карточке товара.

В рамках тестирования нового функционала в Карточке товара Ozon вправе перемещать или скрывать часть информационных блоков для части Клиентов, не изменяя при этом содержание и информацию в Карточке товара.

6. Скрытие Карточки товара

Ozon вправе скрывать с Платформы Карточки товара с низкой эффективностью (неактуальные товары). Ozon самостоятельно устанавливает показатели эффективности Карточки товара и в случае их недостижения скрывает Карточки товара в установленном порядке.

Ozon также вправе скрывать с Платформы Карточки товара, если характеристики этого товара совпадают с характеристиками Карточки товара из другого Личного кабинета Продавца. Ozon выявляет дублирование Карточек товара при создании товара или обновлении товара Продавцом в соответствии с правилами, указанными здесь. В этом случае Ozon скрывает дублирующую Карточку товара с указанием причин скрытия. Продавец может скорректировать характеристики Карточки товара и направить ее на повторную проверку.

РАЗДЕЛ «ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ»

1. Общие требования к товару

1.1. Соответствие требованиям Платформы

Товар должен соответствовать условиям Договора, описанию в Карточке товара по всем параметрам, включая, помимо прочего, размеры и вес товара, а также иным требованиям Ozon в ЛК. При несоответствии товара любым таким требованиям, Ozon вправе приостановить исполнение обязательств в отношении такого товара.

1.2. Качество товара

Товар должен быть надлежащего качества, то есть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется, не должен иметь видимых изменений, деформаций или поломок самого товара или его упаковки. Продавец по запросу Ozon в ЛК до или после начала реализации товара

указывает в ЛК реквизиты (и/или загружает копии) документов, подтверждающих соответствие качества товара всем обязательным требованиям, и поддерживает актуальность в ЛК таких документов (при их изменении).

1.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

В отношении всех товаров Продавец обязан получить исключительное право либо лицензии или иные необходимые согласия на использование фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, коммерческих обозначений, имён, изображений и/или иных охраняемых РИД третьих лиц. Продавец по запросу Ozon до или после начала реализации товара обязан предоставить копии документов, подтверждающих право на использование РИД, в том числе на территории Страны назначения.

Продавец гарантирует, что предоставление им соответствующих документов не нарушает никаких соглашений с третьими лицами, в том числе в части конфиденциальности информации ограниченного доступа (сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные и т.д.), равно как и применимых положений действующего законодательства. Продавец соглашается, что Ozon может проверять достоверность и действительность предоставляемых документов, в том числе путем обращения с соответствующими запросами к лицам, которые выдали такие документы, являются их подписантами или указаны в них в качестве контактов/уполномоченных лиц. Продавец также гарантирует, что обращение Ozon к указанным лицам не будет нарушать их прав и, когда это предусмотрено действующим законодательством, получены все согласия/разрешения на взаимодействие Ozon с ними.

1.4. Обращение правообладателя

В случае получения Ozon обращения от правообладателя товарного знака по поводу нарушения исключительных прав на товар, размещенный Продавцом на Платформе, Ozon запрашивает у Продавца документы, подтверждающие его право на реализацию такого товара, а Продавец обязан предоставить документы Ozon. До момента предоставления документов Ozon вправе заблокировать Карточку Продавца, делая его недоступным для заказа Клиентом.

После получения документов Ozon принимает решение о правомерности размещения товара Продавца на Платформе для реализации. При правомерном размещении товара Ozon снимает блокировку с Карточки товара Продавца.

Правообладатель вправе ознакомиться с предоставленными Продавцом документами в отношении спорного товара, а также со списком Продавцов, реализующих товары, на которые у правообладателя имеются исключительные права.

Продавец соглашается, что Ozon также вправе предоставить его контактные данные (адрес электронной почты и/или номер телефона и/или адрес регистрации, указанные Продавцом при регистрации на Платформе или в Личном кабинете) соответствующему правообладателю по мотивированному требованию последнего (направленному из Личного кабинета Продавца или из кабинета бренда) для связи с Продавцом с целью досудебного урегулирования спора и/или обращения в суд по поводу нарушения исключительных прав. Ozon не несет ответственность за предоставление таких данных правообладателю, их использование правообладателем и не участвует в дальнейшем взаимодействии Продавца и правообладателя.

1.5. Предоставление документов

Продавец обязан в течение 3 (трёх) календарных дней с даты направления запроса предоставлять Ozon подтверждение соответствие товара требованиям законодательства и Договора, а также в случае получения обращения от правообладателя подтверждение правомерности размещения товара на Платформе.

1.6. Артикул

Любой товар, в т.ч. его вариации по цветам, размерам и гендерным признакам, должен иметь свои собственные:

(а) артикул;

(б) штрихкод, уникальный на уровне Платформы.

1.7. Упаковка товара

Товар поставляется в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность (а также, при необходимости, герметичность) товара при его перевозке, сортировке, осуществлении складских процессов, транзите через Склад или его размещении, погрузке в транспортные средства и выгрузке из них в нормальных условиях. Упаковка товара должна быть предназначена для веса товара и выдерживать его. Товары с выступающими острыми деталями и углами должны быть с защитными чехлами на соответствующих деталях либо в прочной упаковке, не допускающей проникновения острых элементов за её пределы.

1.8. Соответствие товара

В той степени, в которой к конкретному товару применимы различные требования законодательства, товар должен соответствовать следующим условиям:

(а) Этикетки

Каждая единица товара должна иметь индивидуальную упаковку с хорошо читаемыми этикетками (на русском языке и языке Страны назначения, если применимо, и наклеенными на видном месте снаружи упаковки) с указанием наименования товара, его основных характеристик, даты изготовления и сроков годности (срока службы).

(б) Маркировка

Продавец имеет право реализовывать товар, подлежащий обязательной маркировке, при соблюдении следующих условий:

- Продавец зарегистрирован в национальной системе маркировки товаров;
- Карточка товара, подлежащего обязательной маркировке создана Заказчиком в соответствующей категории и в ней указаны обязательные реквизиты для товаров данной категории, включая корректный код ТН ВЭД товара.

Продавец самостоятельно несет ответственность за создание карточки товара в корректной категории и достоверность информации в карточке товара, в том числе о коде ТН ВЭД, а в случае

привлечения Ozon к ответственности в результате недостоверного указания такой информации Продавец обязан возместить Ozon причиненные убытки.

При передаче Ozon товара, включенного в Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в стране Склада и/или Стране назначения, Продавец обязуется:

- передавать маркированные товары с нанесенными средствами идентификации;
- обеспечивать проверку соответствия кода маркировки и вложения товара в потребительскую упаковку;
- обеспечивать соответствие информации на этикетке товара информации в системах маркировки и прослеживания товаров (далее – система);
- в случае передачи кода маркировки Ozon для внесения в чек обеспечивать соответствие информации на этикетке и в системе;
- самостоятельно своевременно передавать необходимую информацию в систему и осуществлять необходимые действия для вывода товара из оборота в системе.

Продавец самостоятельно определяет и обеспечивает, чтобы на товар, подлежащий обязательной маркировке, были нанесены все необходимые знаки, коды и марки, в том числе по классам опасности.

Продавец гарантирует, что продажа и любое введение в оборот товара отвечают требованиям о маркировке и несет полную ответственность за достоверность представленных Ozon сведений по маркированному товару, а также за передачу Ozon немаркированного товара.

Стороны договорились, что Ozon имеет право не принимать к реализации товар без маркировки за 6 (шесть) месяцев до даты вступления в силу запрета на оборот немаркированных товаров из числа подлежащих обязательной маркировке.

В случае привлечения Ozon и/или должностных лиц Ozon к ответственности за нарушение требований действующего применимого законодательства или законодательства Страны назначения об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, Продавец обязуется компенсировать Ozon документально подтвержденные убытки в размере суммы наложенных на Ozon и/или должностных лиц Ozon и взысканий (санкций, штрафов и пр.), а также иные понесенные в связи с этим документально подтверждённые расходы.

К нарушениям требований к маркированному товару, в том числе (но не исключительно), относятся:

- на поставляемые артикулы товара не указаны или частично не указаны коды ТН ВЭД и/или ОКПД2;
- товар, подлежащий обязательной маркировке, не зарегистрирован в системе;
- на товаре отсутствует обязательная маркировка либо указана неполная, недостоверная информация;
- поставка маркированного товара, не принадлежащего Продавцу;
- полная либо частичная несчитываемость кодов маркировки оборудованием Ozon;
- получение отрицательного ответа об успешной обработке в системе внесенных сведений об операции;
- поставка товара в агрегированных транспортных упаковках.

(в) Гарантия качества

Перечень товаров, на которые Продавец или изготовитель установил гарантию, и гарантийные сроки на товары Продавец указывает в Карточке товара.

(г) Документация на Товар

В упаковку товара должны быть вложены гарантийный талон (при наличии), инструкция на русском языке и языке Страны назначения, если применимо, а также иная необходимая документация.

(д) Таможенная очистка

Товар должен быть введён в гражданский оборот и ввезён на территорию страны Продавца на законных основаниях. В отношении товара должны быть выполнены все необходимые таможенные процедуры.

(е) Срок годности

Срок годности товара должен соответствовать требованиям законодательства и Договора. Остаточный срок годности определяется в соответствии с Регламентом. Продавец обязан самостоятельно следить за Сроком годности своего товара.

(ж) Качество и безопасность Товара

Товар должен соответствовать требованиям законодательства, включая требования Технических регламентов Таможенного союза. На товар должны быть в установленном законодательством Страны Продавца, законодательством Страны назначения получены документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям по качеству и безопасности: сертификаты соответствия, декларации соответствии, свидетельства о государственной регистрации и пр.

(з) Сопроводительные документы на Товар

Сопроводительные документы на Товар должны быть оформлены Продавцом в соответствии с требованием действующего законодательства Страны Продавца.

Если законодательством Страны Продавца установлены специальные требования и введены специальные формы локальных сопроводительных документов, то такие документы должны быть оформлены Продавцом в соответствии с требованиями законодательства.

Продавец несет ответственность за предоставление достоверных и необходимых в соответствии с законодательством Страны Продавца сопроводительных документов.

1.9. Объемно-весовые характеристики

В момент приемки товара/отправления или в период транзита товара через Склад или его размещения на Складе Ozon сверяет фактические ОВХ товара/отправления с:

(а) указанными Продавцом в ЛК;

(б) предельно допустимыми ОВХ согласно условиям Регламентов.

Выявив несоответствие, Ozon или Партнёр:

(а) при превышении установленных лимитов – не принимает товар/отправление;

(б) при несоответствии в пределах установленных лимитов – принимает товар/отправление и вправе изменить данные о его ОВХ.

Продавец соглашается с перерасчетом стоимости услуг по Договору на основе фактических данных об ОВХ, с надлежащим оказанием Продавцу Услуги по дополнительной обработке ОВХ, а также с блокировкой возможности изменения ОВХ в Карточке товара.

При продаже со своего склада (по схеме FBS) или со Склада Ozon Продавец вправе оспорить выявленное несоответствие ОВХ, предоставив доказательства их соответствия указанным в Карточке товара, а Ozon обязан рассмотреть оспаривание и при наличии оснований исправить ОВХ в течение 7 календарных дней.

1.10. Снятие товара со складской полки и обнуление остатков

Ozon вправе снять товар со складской полки (по схеме FBO) или обнулить его остатки (по схеме FBS), сделав товар недоступным для продажи/отгрузки, если:

(а) товар, включённый в Список запрещённых товаров, не вывезен со Склада Ozon и / или не исключён из перечня реализуемых со Склада заказчика до вступления изменений в силу;

(б) товар не соответствует требованиям к товару;

(в) товар должен быть перемещён на другой Склад Ozon или Склад заказчика из-за того, что фактические ОВХ товара соответствуют или не соответствуют габаритам КГТ. В таком случае Ozon обнуляет остатки товара и товар допускается к реализации после исправления Заказчиком соответствующих нарушений и/или перемещения товара на корректный Склад.

2. Список запрещённых товаров

Продавец не вправе размещать к продаже на Платформе:

- товары, продажа которых дистанционным способом запрещена или ограничена применимым законодательством Продавца и законодательством Страны назначения;
- товары, продажа которых ограничена на Платформе;
- товары, на которые действуют ограничения перевозки и склада.

На некоторых Складах могут действовать правила приема товаров, отличающиеся от требований, установленных в настоящем пункте. В таком случае правила соответствующего Склада применяются в приоритетном порядке.

Продавец обязуется самостоятельно отслеживать требования законодательства Страны Продавца, Страны назначения в части регулирования товаров, запрещённых к обороту и/или товаров, оборот которых ограничен, а также товаров, продажа которых дистанционным способом запрещена законодательством Стран назначения. В случае внесения изменения в законодательство Стран назначения в части введения запрета и/или ограничения оборота (в том числе запрета и/или ограничения продажи дистанционным способом) товаров, не указанных в настоящем разделе, Продавец обязуется самостоятельно снять указанные товары с продажи на Платформе до момента вступления в силу указанных изменений.

РАЗДЕЛ «ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СЕРВИСА»

1. Показатели качества сервиса

Ozon вправе устанавливать показатели качества сервиса Продавца перед Клиентом, такие как индекс цены Продавца по отношению к ценам на рынке, показатель отмен заказов к общему числу заказов, показатель просроченных доставок по вине Продавца, а также иные показатели, и их критический уровень. Ozon имеет право менять показатели и их критический уровень в одностороннем порядке, уведомляя об этом Продавца.

2. Ухудшение показателей

При ухудшении показателей качества сервиса Продавца Ozon вправе устанавливать лимиты на размещение товаров на Платформе и вводить иные ограничения использования Платформы. При ухудшении показателей качества сервиса Продавца до критического уровня, Ozon вправе приостановить исполнение обязательств по Договору или расторгнуть Договор.

3. Блокировка и ограничение доступа

Ozon вправе заблокировать Карточки товаров Продавца и ограничить его доступ к Платформе в случае снижения показателей качества сервиса. До момента блокировки и введения ограничений Ozon направляет Продавцу уведомление о необходимости исправить показатели качества сервиса за 7 (семь) календарных дней. После блокировки Карточек товаров и ограничения доступа к Платформе Продавец вправе исправить показатели качества сервиса и направить Ozon запрос о снятии блокировки и ограничений.

При нарушении условий Договора Ozon вправе блокировать Карточки товаров Продавца и ограничить доступ к Платформе без предварительного уведомления Продавца.

4. Индекс ошибок

Расчет индекса ошибок производится на основании заказов за предыдущие 14 дней. При несогласии с полученным рейтингом Продавец вправе в течение 14 календарных дней с момента обновления рейтинга в ЛК заявить мотивированные возражения и предоставить доказательства отсутствия ошибок со стороны Продавца. Если Продавец в указанные сроки не заявит мотивированных возражений, Стороны признают, что рейтинг рассчитан корректно и принят Сторонами.

РАЗДЕЛ «ОПРЕДЕЛЕНИЯ»

Ozon – Товарищество с ограниченной ответственностью «ОЗОН Маркетплейс Казахстан» (БИН 211040009534, юридический адрес: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7, 6 этаж).

Ozon Seller API — программный интерфейс для работы с Платформой для автоматического обмена информацией между системой Продавца и Ozon посредством отправки запроса и получения ответа, и настраиваемый через его методы.

CPC – тип кампании, при выборе которой Продавец оплачивает услугу Ozon в случае Клика Клиента по ссылке в Рекомендательном блоке, применятся при выборе Продавцом в ЛК типа оплаты «Клики».

CPM – тип кампании, при выборе которой Продавец оплачивает услугу Ozon из расчета за количество показов материалов в Рекомендательном блоке, применятся при выборе Продавцом в ЛК типа оплаты «Показы».

CPO — тип кампании, при выборе которой Продавец оплачивает услугу Ozon исходя из ставки (цены), выраженной в процентах от стоимости Привлечённых товаров.

Cut-off — время, установленное Ozon или Продавцом в ЛК для конкретных заказов, до наступления которого Продавец обязан подтвердить готовность входящих в заказ отправлений к передаче в доставку.

Drop-off — приём отправлений на Сортировочном центре, выбранном Продавцом из числа доступных.

Автовывозы – сервис, который позволяет Продавцу автоматически создавать заявки на вывоз товара со Склада силами Ozon. Продавец настраивает Автовывозы в отношении типа, категории, цены товара, Складов вывоза и при наличии технической возможности – периодичности создания заявок.

Автоутилизация — функционал, посредством которого Продавец поручает Ozon автоматически направлять товар на Утилизацию в соответствии с настройками в ЛК. Продавец настраивает Автоутилизацию в отношении состояния и цены товара.

Автоматическая стратегия — это алгоритм автоматического определения Ставки для Карточки товара.

Акт о приемке активов А-1 (Акт о расхождениях) — применяется для оформления приемки товарно-материальных ценностей, имеющих количественные и качественные расхождения по сравнению с данными сопроводительных документов Продавца.

Акт приема товара — документ, подтверждающий переход товара от Продавца к Ozon для оказания услуг по Договору.

Активация – направляемое Ozon подтверждение Продавцу об активации его ЛК.

Баннер — баннер, содержащий рекламную информацию и гиперссылку на товары Продавца исключительно на Сайте.

Брак — товар, который ввиду дефектов не может быть использован по своему целевому назначению.

Вывоз — процесс забора или принятия товаров или отправлений Продавцов.

Грузовое место — условная единица груза для приёма или перевозки. Одно грузовое место составляет одно отправление либо грузовая упаковка с несколькими отправлениями.

Группа — карточка товара, в которую объединены товары одной модели с одинаковыми категорией и брендом, но с разными вариативными характеристиками.

Договор – настоящий договор, заключаемый между Ozon и Продавцом, текст которого размещен в ЛК.

Заказ — товар или набор товаров, который Клиент заказал у Продавца на Платформе.

Заявка на поставку — запрос Продавца, оформленный через ЛК, содержащий информацию о товарах, включая их наименование, ассортимент и количество, которые Продавец планирует передать на Склад для их дальнейшей реализации на Сайте. Является офертой Продавца, которая акцептуется Ozon путем согласования заявки в порядке, установленном Договором.

Заявка на возврат — запрос Продавца, оформленный через ЛК, содержащий информацию о товарах, включая их наименование, ассортимент и количество, которые Продавец планирует вывезти со Склада. Является офертой Продавец, которая акцептуется Ozon путем согласования заявки в порядке, установленном Договором.

Излишек — товар, не указанный Продавцом в Заявке на поставку, либо товар сверх количества, указанного в Заявке на поставку. Опознанный излишек – товар, карточки которого Продавец ранее заводил на Площадке. Неопознанный излишек – товар, карточки которого Продавец ранее не заводил на Площадке.

Интегрированный метод доставки – метод доставки заказов теми Службами доставки, которые автоматически, путем интеграции внутренних систем, передают Ozon информацию о статусе движения заказа. В некоторых случаях перед настройкой Интегрированного метода доставки в ЛК Продавцу требуется заключить Договор со Службой Доставки.

Карточка товара – совокупность информации о товаре на Платформе, включая изображения товара, текст с описанием его характеристик, цены и условий продажи, а также информацию о Продавце и изготовителе товара.

Квант — количество товара в одной упаковке, которое обязан соблюдать Продавец при поставке товаров на основании рекомендации Ozon.

Кластер — территория, на которой находится Склад Ozon.

(а) Кластер приемки – где Ozon принимает поставку для транзита через Склад.

(б) Кластер отправки — территория, на которой находится Склад, где происходит сборка заказа или обработка отправления.

(в) Кластер назначения — территория, на которой находится Склад, где производится распределение отправлений для доставки до Клиента.

(г) Кластер возврата — где происходит приемка Клиентских возвратов, Невыкупов, Отмен и их подготовка к вывозу Продавцом.

Клиент – полностью дееспособное физическое лицо, приобретающее товар у Продавца на Платформе исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Конвертация — пересчет денежных сумм, номинированных в одной валюте, на суммы, номинированные в выбранную Продавцом валюту по Договору.

Конечный склад — склад Ozon, на котором происходит поштучная приемка и размещение товаров для последующей отправки Клиентам.

Клик – обращение пользователя по содержащейся в Рекомендательном блоке ссылке на товар(ы).

Кросс-докинг —услуга по транспортировке товара с Точки отгрузки в Кластер приемки.

Крупногабаритный товар (КГТ) – крупногабаритные товары, предельные габариты веса и размера в упаковке которых установлены в Регламентах к Договору.

Курс конвертации — значение, предусмотренное для осуществления Конвертации, установленное на ежедневной основе и указанное в Разделе «Курс конвертации», в основе которого привязка к курсу валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации.

Личный кабинет (ЛК) – персональная страница Продавца на Платформе, содержащая информацию о Продавце, размещаемых им товарах и о заказах у Продавца.

Невыкуп – ситуация, когда Клиент полностью или частично отказывается от товаров в заказе при получении.

Неидентифицированные отправления — отправления, выявленные Ozon в ходе приёмки как неуказанные в сопроводительных документах.

Неинтегрированный метод доставки – метод доставки Службами доставки, не осуществляющими Интегрированный метод доставки.

Объявленная стоимость – стоимость товара, установленная Продавцом на момент создания конкретного заказа Клиента и зафиксированная в ЛК.

Объявленная ценность — стоимость товара, зафиксированная в передаточных документах (Акт приема товара).

Отмена — ситуация, когда Клиент отказывается получить заказ до его доставки либо не является получить заказ.

Отправление – товар или совокупность товаров, которые Продавец упаковал и снабдил маркировкой.

Партнёр – третье лицо, оказывающее услуги Продавцу или Ozon (в интересах Продавца).

Пересортица — излишек одного товара при одновременном недостатке другого товара той же категории.

Периметр Ozon — совокупность объектов, в пределах которых товар считается принятым и фактически находящимся на Складе, в иных складских комплексах, СЦ, ПВЗ; и/или в процессе транспортировки в любом транспорте, и/или в иной складской или логистической инфраструктуре, используемых Ozon и/или привлекаемыми им третьими лицами.

Платформа – агрегатор информации о товарах – информационная система (программа для ЭВМ), размещенная на Сайте, которая предоставляет Продавцам возможность размещать товары с целью продажи, а также получать информацию о заказах. Функции Платформы, доступные Продавцу, определяются Ozon.

Платформа Ozon Селект – мобильное приложение Ozon Селект, которое принадлежит и администрируется Ozon.

Показ – отображение товара в Рекомендательном блоке в зоне видимости Клиента.

Привлечённый товар – товар из заказа, оформленного после клика пользователя по материалу в Рекомендательном блоке и перешедшего в статус «Оплачен».

Продавец – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое прошло регистрацию на Платформе и заключило Договор.

Пункт выдачи заказов («ПВЗ») — помещение Ozon или привлеченного им для оказания услуг третьего лица, в котором осуществляется приемка отправлений и поставок Продавца, наименование которого зависит от его типа: СПВЗ – собственный пункт выдачи заказов, АПВЗ — агентский пункт выдачи заказов или пункт выдачи заказов партнеров, ППЗ — пункт приема заказов.

Рекомендательный блок – место, выделенное для размещения материалов Продавцов на Платформе, а также на иных сайтах-партнерах Ozon в сети Интернет.

Рекламный материал — изображение товара, Баннер или иной материал, предоставленный Продавцом и соответствующий разделу «Требования к рекламным материалам».

Сайт — www.ozon.kz и/или www.ozon.ru и/или www.ozon.by и/или www.ozon.com и/или мобильное приложение Ozon и/или мобильное приложение Ozon Селект.

Склад — складской объект Ozon, где товары принимаются к транзиту, размещаются, готовятся к отправке Клиенту или перемещению между Складами. Адреса и реквизиты грузополучателей основных складов расположены в Разделе Склады, адреса и кластеры доставки.

Склад Продавца — склад, с которого Продавец производит отгрузку заказов. Если в течение 30 дней со Склада Продавца не было ни одной отгрузки, то Ozon вправе перенести в ЛК Склад в архив.

Служба доставки – лицо, осуществляющее международную доставку заказов Клиентам по поручению Продавца на основании отдельно заключенного с ним договора.

Служба поддержки – комплексные услуги, оказываемые Продавцу Ozon по консультированию Продавца по вопросам, связанным с осуществлением его деятельности по продаже товаров Клиентам на Платформе, а также по обработке обращений Клиентов к Продавцу в соответствии с процедурами, установленными Договором.

Сортировочный центр (СЦ) — перечень складских объектов и помещений Ozon, в которых производится сортировка и распределение поставок для доставки на Склад или Распределительный центр и Отправлений для доставки Клиентам. Сортировочный центр сокращенно в зависимости от типа может называться как СЦ, так и ТСЦ – транзитный Сортировочный центр.

Способы передачи — передача заказа Клиенту в пункте выдачи заказов, через постамат, через почту или курьером.

Ставка – величина вознаграждения Ozon за услугу по продвижению товаров Продавца.

Страна Продавца – страна, в которой Продавец имеет зарегистрированное присутствие и/или состоит на учёте в налоговых органах в связи с осуществлением им коммерческой деятельности.

Страна Склада — страна, в которой расположен Склад Ozon.

Страна назначения – страна, на территории которой происходит передача товара Клиенту.

Технологический партнёр — третье лицо, которое заключило с Ozon Договор с Технологическими партнёрами Ozon (кроссбордер).

Товар — объект материального мира, который Продавец разместил к продаже на Платформе.

Точка отгрузки — Склад, СЦ или ПВЗ, где Продавец отгружает товар для его последующего Кросс-докинга.

Транзитный склад — склад, на который Продавец осуществляет поставку товаров, и где они размещаются до момента их передачи силами Ozon на конечные Склады.

Трек-номер — уникальный буквенно-цифровой или цифровой код (штрихкод - идентификатор), который присваивается заказам и позволяет отследить статусы их доставки в Службе доставки.

Уведомление – электронное сообщение, направляемое Ozon Продавцу в ЛК, а также на Электронную почту.

Универсальный передаточный документ со статусом «2» (УПД-2) — документ, подтверждающий переход товара от Ozon к Продавцу при возврате товара Продавцу.

Услуга по дополнительной обработке ОВХ — услуга по дополнительному измерению ОВХ (объёмно-весовых характеристик) отправлений, ОВХ которых фактически отличаются от заявленных Продавцом в ЛК, и внесению уточнённых данных.

Условия продажи товаров для физических лиц - условия, на основании которых Клиент в зависимости от страны назначения осуществляет оформление заказа на товары, а также их оплату, возврат, и взаимодействует с Продавцом по поводу них, размещенные на Платформе, расположенные по адресу: https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/.

Утилизация – уничтожение товаров Продавцов в предусмотренных Договором случаях.

Электронная почта – адрес электронной почты, указанный Продавцом при регистрации на Платформе.

Этикетка — наклейка со штрихкодом или QR-кодом для идентификации отправления или грузовой упаковки.

Этикетка товара — наклейка с уникальным штрихкодом для идентификации товара, на котором отсутствует штрихкод производителя.

РАЗДЕЛ «ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ»

Продавец предоставляет Ozon следующие заверения и гарантии:

1. Достоверность заверений

Все заверения являются достоверными, действительными, точными и не вводящими в заблуждение на дату заключения Договора и в период его действия. При возникновении любых обстоятельств, которые могут свидетельствовать об их недостоверности, недействительности или неточности, Продавец обязан незамедлительно сообщить Ozon об этом. Стороны исходят из того, что Ozon полагается на предоставленные Продавцом заверения об обстоятельствах.

2. Соответствие требованиям законодательства

Продавец гарантирует и подтверждает, что имеет все права и полномочия, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности (правоспособность), а также получил все

необходимые разрешения от уполномоченных органов или организаций для осуществления прав и исполнения обязательств по Договору.

Все документы и информация, предоставленные до заключения Договора и/или в процессе предварительной юридической и финансовой проверки Продавца по внутренним процедурам Ozon, включая процедуры проверки благонадежности и проверки в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (где применимо), были при их предоставлении достоверными, действительными, точными и не вводящими в заблуждение.

Продавец соглашается, что для контроля качества использования Платформы, оформления и выполнения Заказов, а также исполнения Продавцом условий Договора Ozon может в любое время проводить проверку благонадежности в отношении Продавца, в том числе путем затребования у Продавца подтверждающих документов (учредительных, распорядительных, удостоверяющих личность и т.д.) и информации, включая оценку их достоверности и действительности. Продавец гарантирует, что предоставление им соответствующих документов и информации не нарушает никаких соглашений с третьими лицами, в том числе в части конфиденциальности информации ограниченного доступа (сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные и т.д.), равно как и применимых положений действующего законодательства.

Продавец подтверждает, что обязуется выполнять требования (подтверждает, что выполняет требования) всех применимых законов, включая законы, связанные с защитой прав потребителей, противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, противодействием коррупции и взяточничеству, с соблюдением санкций и противодействием незаконной торговле, запретом использования детского или принудительного труда, надлежащим использованием конфиденциальной информации (в том числе, инсайдерской информации), а также не предпринимать никаких действий, которые могут привести к нарушению таких законов, не способствовать, не поощрять и не побуждать кого-либо к участию в такой деятельности.

Продавец гарантирует и подтверждает внедрение достаточной и эффективной системы внутреннего контроля; мер для обнаружения и предотвращения дачи взяток и коммерческого подкупа с участием и (или) в отношении своих сотрудников в процессе осуществления ими своих должностных обязанностей; легализации доходов, полученных преступным путем; нарушения применимых санкций и незаконной торговли; ненадлежащего использования конфиденциальной информации (в том числе, инсайдерской информации).

Продавец заверяет и гарантирует, что на момент подписания Договора и в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение суммы налогов подлежащих уплате на территории Страны Продавца или Страны назначения; корректно квалифицирует свои налоговые обязательства, возникающие на территории Страны Продавца или Страны назначения, исходя при этом из фактических обстоятельств исполнения Договора. Продавец также подтверждает свое согласие с основными положениями размещенных на Платформе Политик Ozon в области противодействия коррупции и этичного ведения бизнеса и следует им.

Указанные заверения и прочие обязательства, связанные с соблюдением законодательства, в полном объеме отражены в Оговорке о соблюдении антикоррупционного и регуляторного законодательства, а также в Стандартных оговорках, с условиями которых Продавец соглашается, принимая условия Договора, и обязуется им следовать.

Стороны признают, что указанные заверения имеют для них существенное значение при заключении Договора и исполнении своих обязательств по нему.

Продавец подтверждает и гарантирует, что на момент заключения Договора и в течение его действия:

(1) выполняет требования законодательства о защите конкуренции;

(2) не совершает ограничивающих конкуренцию действий.

3. Раскрытие информации

Продавец обладает организационными, финансовыми, кадровыми и иными ресурсами, необходимыми для надлежащего исполнения Договора, и в явной форме раскрыл всю существенную информацию об аффилированных лицах Продавца, о финансовом положении и деятельности аффилированных лиц Продавца; не существует иных документов или информации, которая могла бы негативно повлиять на мнение Ozon при оценке потенциальных рисков, связанных с заключением или исполнением Договора, и Продавцу неизвестны какие-либо факты, вопросы или иные обстоятельства, которые не были в письменном виде раскрыты Ozon, раскрытие которых могло бы повлиять на желание Ozon заключить Договор с Продавцом.

4. Свобода Договора

До момента заключения Договора Продавец:

(а) не испытывал неравенства переговорных возможностей, а согласование иного содержания условий Договора не было существенно затруднено;

(б) имел разумную возможность ознакомиться с условиями Договора и участвовать в определении его условий путём предоставления своих замечаний по тексту Договора;

(в) внимательно ознакомился с условиями Договора и исходя из своих разумно понимаемых интересов самостоятельно принял все условия Договора целиком без изменений.

5. Необременительный характер Договора

Ни Договор целиком, ни какое-либо из его условий:

(а) не лишает Продавца прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида;

(б) не исключает и не ограничивает ответственность Ozon за нарушение обязательств по Договору;

(в) не содержит явно обременительных для Продавца условий;

(г) осознавал и учитывал Квалификацию Договора и при его заключении согласился, что к отношениям Сторон не применяются положения гражданского законодательства о хранении и об ответственности за утрату, недостачу или повреждение имущества Продавца.

6. Отсутствие риска ликвидации или несостоятельности

Ни одно из следующих событий не наступало и не имеет места в любую дату в течение срока действия Договора:

(а) Продавец принимает решение о своей ликвидации;

(б) чистые активы Продавца в любой момент времени в течение срока действия Договора имеют меньший размер, чем размер минимального уставного капитала, требуемого по законодательству Страны Продавца (если применимо);

(в) Продавец подаёт заявление о применении к нему процедуры банкротства или становится неплатежеспособным (банкротом) или объявляет мораторий на удовлетворение требований кредиторов или становится неспособным оплачивать свои долги;

(г) Продавец подаёт заявление о назначении арбитражного управляющего, временного управляющего, внешнего управляющего или управляющего конкурсной массой или соглашается с таким назначением.

7. Отсутствие препятствий исполнять Договор

Подписание или исполнение Договора не является нарушением и не приведёт к нарушению:

(а) устава или иных корпоративных, или прочих внутренних документов Продавца;

(б) положений каких-либо законодательных или нормативных актов Страны Продавца;

(в) каких-либо применимых к Продавцу приказов или решений, вынесенных судами, арбитражными или третейскими судами, или государственными учреждениями; или

(г) каких бы то ни было условий или положений любых иных соглашений или договоров, стороной по которым является Продавец, или таких, которые являются обязательными для Продавца; а также не приведёт к неисполнению обязательств по любому такому соглашению или договору.

8. Соответствие товара требованиям Договора

Продавец подтверждает, что каждая единица товара соответствует всем требованиям, предъявляемым применимым законодательством и/или Страны назначения и Договором (в той степени, в которой к ней применимы такие требования); и Продавец обязуется соблюдать все требования Ozon к перечню размещаемых товаров, качеству их изображений, описанию товаров, а также иных требований в части информации, передаваемой Продавцом на Платформу через его ЛК. Продавец обязан оказывать содействие при проведении проверки со стороны Ozon товаров и Карточек товаров на соответствие требованиям применимого законодательства и/или иной Страны назначения и Договора, а также исполнять решения Ozon, принятые по результатам проведения таких проверок.

Продавец также подтверждает, что обязуется использовать функционал Платформы строго для целей исполнения сделок, связанных с реализацией товаров. Продавец не вправе использовать Платформу в целях обмана, введения в заблуждение, извлечения прибыли или в иных корыстных целях, а также принимать обязательства заведомо в отсутствие намерения их выполнить.

9. Реклама

В Карточке товара, на изображениях товара и в его описаниях, рекламно-маркетинговой информации (включая, но не ограничиваясь, вложения рекламных материалов в передаваемый заказ или упаковку товара) отсутствуют водяные знаки, ссылки на интернет-сайт Продавца или

иные ресурсы в сети Интернет (за исключением информации о сайте Продавца, производителя и/или импортера на самом товаре или его упаковке).

10. Права третьих лиц

Создаваемые Продавцом Карточки товаров, информация в них, а также иные материалы и информация, передаваемая Ozon в связи с Договором:

(а) не нарушают требований применимого законодательства и/или иной Страны назначения, законных интересов и прав третьих лиц (в том числе, без ограничений, права на результаты интеллектуальной деятельности) и допустимы для размещения в сети Интернет; и

(б) не нарушают достоинство личности, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и другие нематериальные блага; Продавец должным образом получил (и по первому требованию Ozon готов предоставить) согласия всех третьих лиц на использование изображений (в том числе их фотографий, произведений изобразительного искусства, аудиовизуальных и иных подобных произведений, в которых они изображены).

11. Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

В отношении создаваемых Карточек товара, их составных частей и/или иных материалов, передаваемых Ozon в связи с Договором, Продавцом должным образом получены:

(а) исключительное право (либо лицензия/право использовать и разрешать иным лицам такое использование) на любые содержащиеся в них РИД;

(б) все необходимые согласия на использование РИД без указания имени автора и/или иных лиц, принимавших участие в их создании, а также на обнародование, внесение в них изменений, сокращений и дополнений, снабжение их при использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или любыми пояснениями; а также

(в) все необходимые согласия на использование фирменных и иных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, коммерческих обозначений, имён, изображений и/или иных охраняемых РИД третьих лиц. Товар, реализуемый по настоящему Договору, был надлежащим образом введен в гражданский оборот на территории Страны Продавца, в т.ч. без нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

12. Претензии

Продавец обязуется самостоятельно и за свой счёт устранять любые претензии:

(а) в отношении товаров, предлагаемых им к продаже на Платформе (включая, помимо прочего, любые претензии в связи с гарантийным и постгарантийным обслуживанием товаров), а также обязуется возместить Ozon все документально подтвержденные и обоснованные расходы, издержки и потери, связанные с рассмотрением таких претензий Ozon;

(б) связанные с повреждением/гибелью имущества третьих лиц, которое произошло вследствие передачи товаров, не соответствующих требованиям Договора;

(в) в связи с нарушением прав или законных интересов третьих лиц или любого заверения. При рассмотрении споров Продавец обязан по требованию Ozon вступить в дело на его стороне (без ущерба для иных прав Ozon) и возместить последнему документально подтвержденный и обоснованный ущерб, причиненный разбирательством и его последствиями;

(г) в случае получения Ozon претензий от правообладателя исключительного права и/или эксклюзивного дистрибьютера (далее по тексту - Правообладатель) о нарушении исключительных прав в связи с размещением Продавцом Карточек товаров на Платформе, Ozon вправе заблокировать Карточку соответствующего товара на Платформе, сделав его недоступным для заказа Клиентов. В случае несогласия с блокировкой, Продавец самостоятельно и за свой счет обязуется вести переговоры с Правообладателем для урегулирования его претензии.

Ozon возобновляет оказание услуг по Договору в отношении соответствующего товара в случае:

(а) если Правообладатель обратился к Ozon с просьбой разблокировать Карточку товара Продавца;

(б) если Продавец предоставил Ozon официальное письменное согласие Правообладателя на разблокировку Карточки товара или судебное решение подтверждающее, что размещение Продавцом Карточек товара не нарушает права Правообладателя исключительного права;

(в) если Ozon установит, что информация, содержащаяся в Карточке товара, не нарушает права Правообладателя.

13. Объекты интеллектуальной собственности

Каждая сторона сохраняет все права на интеллектуальную собственность, товарные знаки и/или иные принадлежащие ей объекты интеллектуальной собственности (в том числе логотипы, дизайны, чертежи), которые могут быть использованы в рамках Договора (Объекты ИС). Заключение Договора не может толковаться как предоставление Продавцу каких-либо лицензий и/или права пользования в отношении Объектов ИС Ozon. Без предварительного согласия Ozon Продавец не вправе публично ссылаться на фирменное наименование Ozon (а также его логотип или товарные знаки). Ozon вправе публично ссылаться на фирменное наименование Продавца (а также его логотип или товарные знаки) для указания его в качестве одного из продавцов на Платформе, так и при иных обстоятельствах. Каждая сторона обязуется не регистрировать Объекты ИС сходные с Объектами ИС другой стороны, а также не использовать предоставленную информацию об Объектах ИС другой стороны кроме как в связи с исполнением Договора.

14. Содействие Сторон

Стороны оказывают друг другу разумное содействие в защите Объектов ИС (в том числе, путём уведомления друг друга обо всех известных или предполагаемых фальсификациях, копировании, подражании, имитациях или иных нарушениях прав на Объектов ИС). При этом, во избежание сомнений, только правообладатель сохраняет исключительное право инициировать процессуальные действия в отношении принадлежащих ему Объектов ИС.

РАЗДЕЛ «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ»

1. Конфиденциальная информация

Конфиденциальная информация — любая информация, ставшая известной Сторонам в связи с Договором, имеющая коммерческую ценность для любой из Сторон в силу ее неизвестности третьим лицам, включая, но не ограничиваясь:

- внутренняя информация, коммерческая тайна, персональные данные,
- ноу-хау, интеллектуальная собственность,
- информация о продукции, сделках, клиентах, структуре цен, маркетинговой стратегии, коммерческих возможностях и т.д.,
- информация о видах и цене товаров/услуг, размере комиссий и иных платежей по Договору.

Конфиденциальная информация в рамках Договора может передаваться Сторонами друг другу как с грифом конфиденциальности, так и без него. Стороны могут указывать на Конфиденциальность передаваемой информации в письмах, актах приема-передачи документов, в электронной почте, в устной форме или другими способами. Стороны согласовали, что объемы продаж Продавца по Договору, объемы продаж каждого товара Продавца, ставки в инструментах продвижения, информация о ценах на товар Продавца, доступная в инструментах аналитики Ozon, количество единиц товара на Складе, статистика по поисковым запросам товаров Продавца, не являются конфиденциальной информацией.

Стороны обязуются:

(а) использовать Конфиденциальную информацию только для целей Договора;

(б) передавать Конфиденциальную информацию только тем своим сотрудникам, которым она необходима для целей Договора, и с которыми подписаны обязательства о сохранении конфиденциальности;

(в) не раскрывать Конфиденциальную информацию третьим лицам без согласия передающей Стороны (за исключением раскрытия своим профессиональным консультантам или на основании обоснованного запроса государственного органа);

(г) охранять полученную Конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа третьих лиц в течение 3 (трех) лет после прекращения Договора.

К Конфиденциальной не относится информация в общем публичном доступе.

Конфиденциальная информация Ozon может потенциально содержать инсайдерскую информацию Группы компаний «Ozon» в соответствии с законодательством о ценных бумагах и биржах или правилами фондовой биржи, применимым к такой инсайдерской информации. На Сторону, принимающую инсайдерскую информацию Ozon, может распространяться действие указанного законодательства о ценных бумагах или правил фондовой биржи.

2. Персональные данные

2.1. Ozon обрабатывает персональные данные Продавца для исполнения Договора и требований действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе для исполнение обязательств и реализация прав Сторон по Договору, взаимодействия Ozon с Продавцом, а также

предоставление Ozon Клиентам и иным пользователям Сайта информации о Продавца путем ее публикации на Сайте.

Продавец настоящим дает согласие в адрес Ozon на автоматизированные, а также без использования средств автоматизации сбор, обработку следующих персональных данных: ФИО; пол; возраст; дата и место рождения; индивидуальный идентификационный номер (ИИН); бизнес-идентификационный номер (БИН); иные сведения о регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности; данные документа, удостоверяющего личность, в том числе паспорта; адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты, никнеймы и ID в мессенджерах, социальных сетях и пр.); банковские реквизиты; записи звонков (разговоров); иные данные, самостоятельно предоставленные Продавцом в адрес Ozon (в рамках использования функционала Сайта) – например, сведения о применяемом режиме налогообложения; копии документов выше, содержащих такие персональные данные.

Согласие действует в течение срока, необходимого для достижения вышеуказанных целей, но в любом случае не дольше срока действия Договора, кроме случаев, когда более длительный срок обработки персональных данных предусмотрен действующим законодательством Республики Казахстан.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, – накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, в том числе банкам и/или платежным организациям, осуществляющим выплаты Продавцу по Договору, Провайдеру (при подключении электронной кассы) включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. Передавая персональные данные третьего лица Ozon, Продавец подтверждает и гарантирует наличие согласия третьего лица на такую передачу.

Ozon вправе в целях и на условиях, указанных в настоящем согласии, передать персональные данные и/или поручить их сбор, обработку ООО «Интернет Решения» (номер регистрации 1027739244741, зарегистрированному по адресу 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, помещение I, эт. 41, комн. 6) полностью или в части.

Ozon вправе распространять на Сайте ФИО Продавца, а также сведения о его государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего его регистрацию как индивидуального предпринимателя (при наличии такой регистрации), во исполнение требований законодательства о защите прав потребителей.

2.2. Во всем ином, что не урегулировано настоящим разделом, к отношениям Сторон применяются положения «Оговорки о персональных данных».

2.3. Более подробная информация о конфиденциальности и защите персональной информации представлена здесь.

3. Персональные данные Клиентов

В случаях, когда Продавец получает от Ozon ПД Клиентов и /или передает ПД третьим лицам для организации доставки товаров Клиентам, Продавец обязан соблюдать сам и обязать таких третьих лиц соблюдать правила и принципы обработки ПД Клиентов, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 21.05.2013 г. № 94-V «О персональных данных и их защите» и иными

применимыми нормативными актами, оставаясь при этом ответственным за действия/бездействия таких третьих лиц в отношении ПД Клиентов, а также:

(а) уничтожать или обеспечивать уничтожение третьими лицами ПД Клиентов, когда достигнута цель их обработки (продажа товара Клиенту), либо, когда Ozon сообщит об отсутствии оснований их обработки, а также по запросу Ozon в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса предоставлять Ozon доказательства уничтожения или обеспечения уничтожения третьими лицами ПД Клиентов;

(б) по запросу Ozon в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого запроса предоставлять информацию о деятельности третьих лиц по обработке ПД Клиентов, необходимую для ее контроля;

(в) незамедлительно (в течение 24 (двадцати четырех) часов с даты обнаружения) уведомлять Ozon об утечке ПД Клиентов и/или ином инциденте с ПД Клиентов, а также предоставлять подробную информацию об утечке и/или ином инциденте по адресу kz.privacy@ozon.com.

4. Ответственность за нарушения в области персональных данных Клиентов

Продавец несет ответственность за любые возможные претензии, которые могут возникнуть в связи с нарушением им законодательства Республики Казахстан о ПД, в том числе вследствие использования Продавцом ПД Клиентов в иных целях, чем это указано в настоящем разделе, или ввиду несоблюдения требований по безопасности и конфиденциальности и обязуется возместить Ozon документально подтвержденные убытки последнего, причиненные таким нарушением, в том числе возместить суммы возможных штрафов, взысканий и компенсаций, которые могут быть предъявлены Ozon к уплате в судебном или внесудебном порядке, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Ozon.

РАЗДЕЛ «ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»

1. Правила коммуникации

Если Договором прямо не предусмотрено иное, любая официальная переписка и коммуникация между Сторонами и все сообщения и/или уведомления по Договору, включая, помимо прочего, Уведомления:

(а) оформляются в виде электронных сообщений;

(б) направляются через ЛК и/или на адрес Электронной почты Продавца, указанный при регистрации на Платформе;

(в) считаются полученными в день отправки (при отправке с 00:00 до 20:00 по Астанинскому времени) либо на следующий день после отправки (при отправке с 20:00 до 00:00 по Астанинскому времени).

Продавец обязуется регулярно проверять ЛК и электронную почту. Ozon не отвечает за любые негативные последствия в связи с несвоевременным ознакомлением Продавца с Уведомлениями.

Продавец подтверждает своё согласие на получение от Ozon любых Уведомлений по электронной почте и по номеру телефона, указанным в ЛК, в том числе, но не ограничиваясь, информационно-

рекламных уведомлений о сервисах и продуктах Ozon.

2. Служба поддержки

Ozon обеспечивает круглосуточное консультирование Продавца через ЛК по любым вопросам, связанным с продажей товаров на Платформе. Любое устное обращение в Службу поддержки считается полученным в момент его регистрации Службой поддержки.

3. Изменение адресов и реквизитов

Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих юридических адресов, реквизитов, адресов для возврата товаров Клиентами, реквизитов, номеров телефонов и адресов электронной почты, а Продавец также обязан сообщить Ozon об изменении системы налогообложения, в течение 1 рабочего дня с даты изменений. Ozon вносит изменения в информацию о Продавце на Сайте в течение 1 рабочего дня, а в платежные реквизиты – в течение 7 календарных дней с даты сообщения.

4. Применимое право и разрешение споров

Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае, если Страной назначения или Страной склада является Российская Федерация, к отношениям Сторон применимо законодательства РФ.

Стороны предпримут все усилия для решения любых споров и разногласий, возникших между ними по Договору или в связи с ним, путём переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней с даты получения. Ozon вправе запрашивать у Продавца дополнительные сведения и документы. При непредоставлении запрашиваемой информации Ozon вправе отказать в рассмотрении претензии. Если иное не предусмотрено Приложениями к Договору, любой спор, который не был разрешен путём переговоров, подлежит разрешению в Специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы.

При рассмотрении и разрешении претензий, в качестве доказательств совершения каких-либо действий Продавцом в ЛК, в том числе при интеграции через Ozon Seller API, или действий Сторон по исполнению Договора, Стороны признают протоколы действий Сторон и происходящих в связи с этим событий в ЛК, которые регистрируются техническими устройствами и программным обеспечением Ozon. К таким протоколам, включая, но не ограничиваясь относятся: файлы, электронные протоколы, журналы, программные коды, логи, данные Ozon Seller API и прочая информация в электронной форме.

5. Третьи лица

Ozon вправе привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц и несёт перед Продавцом ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязательств.

При возникновении у Продавца претензий к качеству исполнения Партнерами Ozon услуг по Договору Продавец поручает Ozon организовать информационный обмен по претензиям с Партнерами Ozon, а также перечислять Продавцу суммы, причитающиеся по результатам рассмотрения таких претензий.

6. Уступка

Продавец не вправе уступать и/или передавать иным способом права и/или обязанности по Договору третьим лицам без предварительного согласия Ozon. Ozon вправе уступать и/или передавать иным способом свои права по Договору любым третьим лицам без согласия Продавца.

7. Полнота соглашения

Договор содержит полные и исчерпывающие условия относительно его предмета и заменяет собой все предыдущие устные или письменные договорённости между Сторонами. Ozon не даёт и не принимает на себя каких-либо иных заверений, гарантий или обязанностей, за исключением прямо оговоренных в Договоре.

8. Независимость положений Договора

Недействительность отдельных положений Договора не затрагивает действительность остальных положений Договора и Договора в целом.

9. Квалификация Договора

К правоотношениям между Ozon и Продавцом применяются положения ГК РК о возмездном оказании услуг (глава 33), о поручении (глава 41) и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. Договор не является публичным (ст. 387), и к нему не применяются положения ГК РФ о хранении (глава 39)

10. Тестирование новых видов услуг

Ozon оставляет за собой право проводить тестирование новых видов услуг или функционала Платформы. Ozon размещает в ЛК или направляет Продавцу текст условий участия в тестировании. Начав пользоваться новыми услугами или функционалом, Продавец выражает свое согласие на принятие участия в тестировании и соглашается с его условиями. После начала использования услуг или функционала Платформы, условия участия в тестировании признаются неотъемлемой частью Договора.